

Aula 01

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:
Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Princípios do Direito do Trabalho_	3
2) Fontes do Direito do Trabalho_	9
3) Direitos Constitucionais dos Trabalhadores	16
4) Questões Comentadas - Princípios do Direito do Trabalho - TRT	29
5) Questões Comentadas - Fontes do Direito do Trabalho - TRT	40
6) Questões Comentadas - Direitos Constitucionais dos Trabalhadores - TRT	56
7) Lista de Questões - Princípios do Direito do Trabalho - TRT	87
8) Lista de Questões - Fontes do Direito do Trabalho - TRT	93
9) Lista de Questões - Direitos Constitucionais dos Trabalhadores - TRT	100



Princípios do Direito do Trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Ao estudar Direito do Trabalho deparamo-nos com diversos princípios. Na seção abaixo, falaremos sobre os mais importantes princípios do direito individual do trabalho para fins de concurso.

Princípio protetor

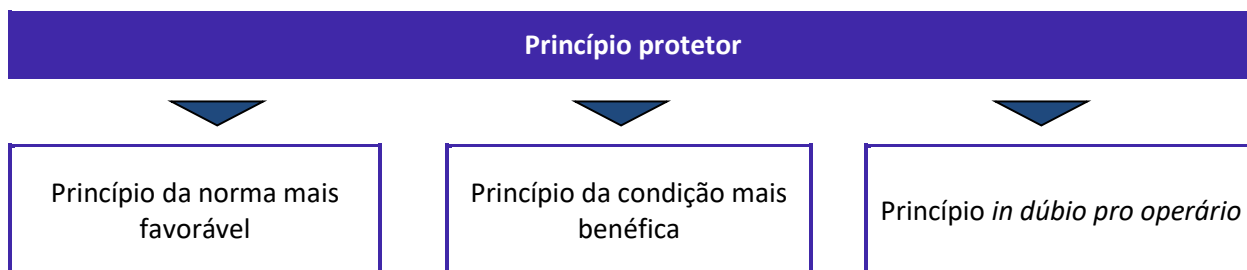
Nas relações empregatícias sempre existe o conflito entre o detentor do capital (o empregador) e o detentor da mão de obra, que é o empregado, e essa relação entre as partes, naturalmente, é desequilibrada em função do poder econômico dos detentores de capital.

Informalmente podemos dizer que é a regra de ouro: quem tem o ouro faz as regras ;-)

Para atenuar esse desequilíbrio existente entre o capital e o trabalho criou-se o direito do trabalho, que é alicerçado no **princípio protetor** (ou **princípio da proteção**).

É preciso destacar que, nos últimos tempos, tal princípio tem sofrido tentativas de esvaziamento, como na reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) e na “lei da terceirização” (Lei 13.429/2017), com a ampliação das hipóteses admitidas.

Conforme disposto na doutrina, capitaneada pelo jurista Américo Plá Rodriguez, o princípio protetor pode ser subdividido nos princípios da norma mais favorável, da condição mais benéfica e *in dubio pro operário*.



Princípio da norma mais favorável

Segundo este princípio se deve aplicar ao caso concreto, havendo mais de uma norma em vigor regendo o mesmo assunto, **a que seja mais favorável ao empregado**.

Pela aplicação deste princípio, portanto, respeitadas as regras de Hermenêutica Jurídica, deve-se buscar a aplicação da norma mais favorável ao obreiro.

É interessante notar que o princípio aplica-se mesmo antes que as normas trabalhistas entrem em vigor, ou seja, durante a elaboração das mesmas.

Exceções ao princípio da norma mais favorável:



1) Os chamados “preceitos de ordem pública” (também conhecidos¹ como “normas proibitivas estatais”). Vamos tratar desse assunto tomando um exemplo. A prescrição é um desses temas de ordem pública. O prazo previsto na CF é, como será estudado mais adiante, de 2 e 5 anos. Se um Acordo Coletivo do Trabalho (ACT) prevísse, por exemplo, prazo prescricional de 30 anos, este não iria prevalecer em relação ao prazo constitucional.

Além deste caso, com a mudança promovida pela Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) houve uma nítida tentativa de flexibilização deste princípio, passando a se falar em pelo menos outras duas exceções, comentadas a seguir:

2) Para as matérias listadas no art. 611-A da CLT, uma regra prevista em um Acordo Coletivo do trabalho, por exemplo, poderá prevalecer sobre disposição existente no texto de uma lei, ainda que a regra legal seja mais favorável ao empregado. Portanto, para tais assuntos, houve uma inegável tentativa de esvaziamento do princípio da norma mais favorável.

3) Segundo as regras da Lei da Reforma Trabalhista, as condições previstas em Acordos Coletivos (ACT – que é o instrumento celebrado entre sindicato de empregados e empresa) “sempre prevalecerão” sobre aquelas previstas mediante Convenção Coletiva (CCT – celebrada entre dois sindicatos), segundo o art. 620 da CLT:

CLT, art. 620. As condições estabelecidas em **acordo** coletivo de trabalho **sempre prevalecerão** sobre as estipuladas em **convenção** coletiva de trabalho.

Portanto, podemos dizer que o princípio da norma mais favorável é ofuscado quando estiverem presentes normas de acordos ou convenções coletivas do trabalho.

Princípio da condição mais benéfica

O princípio da condição mais benéfica está relacionado às cláusulas contratuais (constantes do contrato de trabalho ou regulamento da empresa), que, sendo mais vantajosas ao trabalhador, devem ser preservadas durante a vigência do vínculo empregatício.

Assim, pela aplicação deste princípio, é inválida a supressão de cláusula de contrato de trabalho que prejudique o empregado.

Nesta linha o artigo 468 da CLT:

CLT, art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Outro exemplo de manifestação do princípio da condição mais benéfica é o seguinte excerto da Súmula 51 do TST:

¹ RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. 5a ed. 2015, p. 24.



SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO.
ART. 468 DA CLT

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

A seguinte passagem da obra de Sérgio Pinto Martins² nos permite enxergar o princípio em estudo:

“A condição mais benéfica ao trabalhador deve ser entendida como o fato de que vantagens já conquistadas, que são mais benéficas ao trabalhador, não podem ser modificadas para pior. É a aplicação da regra do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição), do fato de o trabalhador já ter conquistado certo direito, que não pode ser modificado, no sentido de se outorgar uma condição desfavorável ao obreiro.”

Princípio *in dubio pro operario*

Segundo o **princípio *in dubio pro operario***, diante de duas opções igualmente válidas, o intérprete do direito do trabalho deve aplicar a opção mais vantajosa ao trabalhador.

Tal princípio é criticado pelo Ministro Godinho visto que entraria em conflito com o **princípio do juiz natural** (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII³), segundo o qual o intérprete deve atuar imparcialmente nas questões postas em juízo.

Segundo o Ministro Godinho⁴,

“(...) havendo dúvida do juiz em face do conjunto probatório existente e das presunções aplicáveis, ele deverá decidir em desfavor da parte que tenha o ônus da prova naquele tópico duvidoso, e não segundo a diretriz genérica *in dubio pro operario*.”

O princípio em estudo fundamenta-se na necessidade de equilibrar a relação entre capital e trabalho também no aspecto processual, o que, atualmente, atrita com a teoria do ônus da prova.

O princípio *in dubio pro operario* também é conhecido como princípio *in dubio pro misero*.

Princípio da inalterabilidade contratual lesiva

Assim como comentamos em relação ao princípio da condição mais benéfica, o **princípio da inalterabilidade contratual lesiva** também está expresso no artigo 468 da CLT, transcrito pouco acima.

Este princípio tem origem no princípio geral do direito civil da inalterabilidade dos contratos (*pacta sunt servanda*).

² MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 70.

³ CF/88, art. 5º, LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

⁴ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 205.



Percebam que este princípio não impede alterações contratuais trabalhistas, que são comuns na prática. O que se restringe são as alterações lesivas onde o empregado é prejudicado.

É sabido que o empregador, nesta condição, possui poder diretivo para gerenciar seu negócio – é o chamado *jus variandi* do empregador.

Quanto a este aspecto é importante salientar que pequenas alterações efetuadas pelo empregador, que não frustrem direitos trabalhistas podem ser implementadas, devendo-se analisar o caso concreto para verificar se houve ou não afronta ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva.

Além disso, ressalte-se que algumas cláusulas contratuais podem ser negociadas com intermediação da representação sindical obreira, através de negociação coletiva.

É possível, então, por meio de negociação coletiva, que certas cláusulas sejam flexibilizadas com vistas a evitar mal maior. Falaremos sobre isto nos comentários do artigo 7º da CF/88.

Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas

Este princípio, também chamado de **princípio da imperatividade das normas trabalhistas**, é uma limitação à autonomia das partes no direito do trabalho.

No direito civil, as partes têm autonomia para negociar cláusulas contratuais, o que, no direito do trabalho, poderia vir a fazer com que o trabalhador abrisse mão de direitos para conquistar ou manter seu emprego.

Assim, tendo em vista o já comentado desequilíbrio entre capital e trabalho, no âmbito trabalhista as partes **não** podem negociar livremente cláusulas trabalhistas.

O princípio em estudo está relacionado à impossibilidade, em regra, da **renúncia**⁵ no Direito do Trabalho (ato pelo qual o empregado, por simples vontade, abriria mão de direitos que lhe são assegurados pela legislação).

Por outro lado, com a aprovação da Lei 13.467 (reforma trabalhista), o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas foi azequinado, a exemplo daquelas situações em que o negociado pode prevalecer sobre o legislado:

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (..)

Além disso, os chamados “altos empregados”, que são aqueles com nível superior e que recebem salários superiores a duas vezes o teto do RGPS, poderão negociar diretamente com seus empregadores, sem intermediação pelo sindicato profissional (CLT, art. 444, parágrafo único).

Assim, no caso destes empregados, eles próprios poderão transacionar direitos, de modo que, para eles, houve redução na incidência do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas.

⁵ Os assuntos “Renúncia e Transação” serão tratados em outro tópico.



Princípio da primazia da realidade

Por meio deste princípio, busca-se, no direito do trabalho, priorizar a **realidade em detrimento da forma**.

Assim, nos casos em que haja, por exemplo, típica relação de emprego mascarada por contrato de estágio (veremos que estagiário não é empregado), por aplicação deste princípio a relação empregatícia deverá ser reconhecida.

Outro exemplo: determinada empresa contrata um “prestador de serviços” que, na realidade, é um autêntico empregado, pois na relação existem todos os elementos que configuram a relação de emprego: neste caso, por aplicação do princípio em estudo, será desconstituída a relação contratual de direito civil e reconhecida a relação de emprego.

O Princípio da primazia da realidade também é chamado de **princípio do contrato realidade**.

Como no Direito do Trabalho os fatos são mais importantes que os ajustes formais (vide exemplos citados acima), a CLT prevê a nulidade dos atos praticados com objetivo de fraudá-la:

CLT, art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

Princípio da continuidade da relação de emprego

Este princípio valoriza a permanência do empregado no mesmo vínculo empregatício, dadas as vantagens que isso representa.

Com o passar do tempo no mesmo emprego, o trabalhador recebe capacitação, realiza cursos, recebe aumentos salariais, vantagens remuneratórias como anuênios, quinquênios etc.

A Súmula 212 do TST é um exemplo de jurisprudência relacionada ao princípio da continuidade da relação de emprego:

SUM-212 DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

Estudaremos ao longo do curso os contratos de trabalho, e neste tópico é relevante frisar que, com base no princípio da continuidade da relação de emprego, a regra é que os contratos trabalhistas sejam firmados com prazo indeterminado.

Assim, tendo em vista o princípio em estudo, contratos de trabalho com prazo determinado representam exceção, e só terão lugar nos casos legalmente definidos. A regra é que o contrato seja **indeterminado**.

Também se relaciona ao princípio em estudo o artigo 448 da CLT, segundo o qual os contratos de trabalho continuam vigentes mesmo que haja mudança na propriedade na empresa (sucessão de empregadores).



Princípio da intangibilidade salarial

Este princípio confere ao salário diversas garantias jurídicas, visto que este possui natureza alimentar.

Assim, a intangibilidade salarial abrange não apenas a irredutibilidade nominal do seu valor, mas também vedação a descontos indevidos, tempestividade no pagamento, etc.

Seguem dispositivos da CF/88 e da CLT que materializam o **princípio da intangibilidade salarial**:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

CLT, art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

CLT, art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.

Os dispositivos constitucionais e celetistas mencionados, que se relacionam ao princípio em estudo, serão detalhados na aula sobre o assunto “Remuneração e Salário”.



Fontes do Direito do Trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

As fontes do direito do trabalho são divididas em **formais e materiais**, e também entre **heterônomas e autônomas**.

➤ Fontes formais e materiais

O conceito de fonte **materiais** se relaciona a um momento pré-jurídico, onde fatores sociais, econômicos e políticos influenciam na positivação de normas jurídicas. É o caso, por exemplo, do movimento sindical operário.

Em outras palavras, fontes materiais são fatores que influenciam na criação e alteração das normas jurídicas (por isso se relacionam ao momento pré-jurídico).

As fontes **formais** do direito do trabalho se enquadram como tal em vista de sua exteriorização na ordem jurídica, na forma de Constituição, emenda à Constituição, lei, decreto, etc.

Assim, fontes formais são¹ “os mecanismos exteriores e estilizados pelos quais as normas ingressam, instauram-se e cristalizam-se na ordem jurídica”.

➤ Fontes heterônomas e autônomas

As fontes formais se dividem em fontes heterônomas e fontes autônomas.

Fontes **heterônomas** do direito do trabalho (leis, decretos, etc) são normas elaboradas pelo Estado, não havendo participação direta dos destinatários da mesma em sua produção.

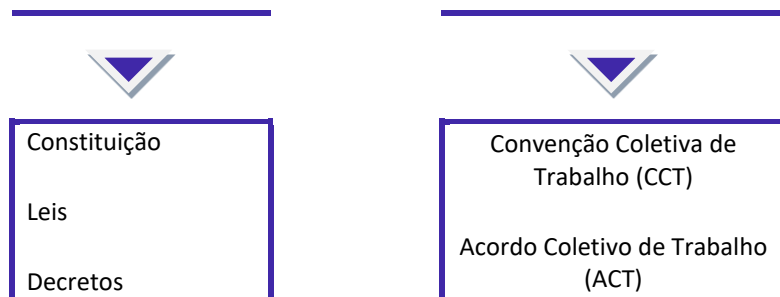
Fontes **autônomas** são elaboradas pelos próprios destinatários, ou seja, os destinatários da norma regulamentam suas condições de trabalho, diretamente ou por meio de suas entidades representativas (sindicatos). Este é o caso das negociações coletivas de trabalho.

Segue um esquema para visualizarmos a relação entre os conceitos estudados:



¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 139.





Veremos agora as fontes formais do direito do trabalho, divididas em fontes heterônomas e fontes autônomas.

Fontes heterônomas

Constituição Federal

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é fonte heterônoma do direito do trabalho, ocupando o ápice na hierarquia das normas jurídicas.

Leis

As leis (regras jurídicas abstratas, impessoais e obrigatórias), emanadas do Poder Legislativo e promulgadas pelo Poder Executivo, são fonte formal do direito do trabalho.

As Medidas Provisórias (MP), emitidas pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência, nos termos do artigo 62 da CF/88, também são fontes heterônomas do direito do trabalho.

Tratados e Convenções Internacionais

Os **Tratados** e **Convenções** Internacionais são fontes heterônomas do direito do trabalho quando ratificados pelo Brasil.

As Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que sejam ratificadas pelo Brasil, portanto, são fontes formais do direito do trabalho.

Já que falamos em OIT, lembremos que aquele organismo internacional também expede as Recomendações, que são diplomas não obrigatórios e não ratificados pelos países membros; dessa forma, as Recomendações **não** são fonte formal do direito do trabalho.

Decretos

O Decreto é expedido pelo Presidente da República, nos termos do art. 84 da CF/88, e é considerado fonte formal do direito:

CF/88, art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

Portarias, Instruções Normativas e outros atos



Como ensina Mauricio Godinho Delgado²,

“Os diplomas dessa natureza, em princípio, **não** constituem fontes formais do direito, dado que obrigam apenas os funcionários a que se dirigem e nos limites da obediência hierárquica”.

Entretanto, como esclarece o jurista, em alguns casos a própria lei atribui a estes normativos a tarefa de regulamentar determinados preceitos, como o seguinte artigo da CLT:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Com base na determinação acima exposta, o Ministério do Trabalho expediu a Portaria 3.217/78, que inclui a Norma Regulamentadora nº 15, em cujos Anexos podemos encontrar limites de tolerância para ruído, calor e agentes químicos.

Com base neste entendimento, portanto, podemos considerar as Normas Regulamentadoras (NR) de Segurança e Saúde do Trabalho do MTb - aprovadas mediante Portaria - como fonte formal do direito do trabalho.

Sentenças Normativas

As **sentenças normativas** são proferidas pela Justiça do Trabalho em processos de dissídio coletivo:

CF/88, art. 114, § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

Laudo Arbitral

O **laudo arbitral** é o instrumento resultante de um processo de arbitragem, no qual um terceiro (normalmente chamado de árbitro) é chamado a solucionar um conflito de forma permanente.

Via de regra, quando a negociação coletiva é frustrada, há casos em que as partes (sindicatos) elegem um árbitro, a quem incumbirá proferir decisão (laudo arbitral) que solucione o impasse:

CF/88, art. 114, § 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger **árbitros**.

Fontes autônomas

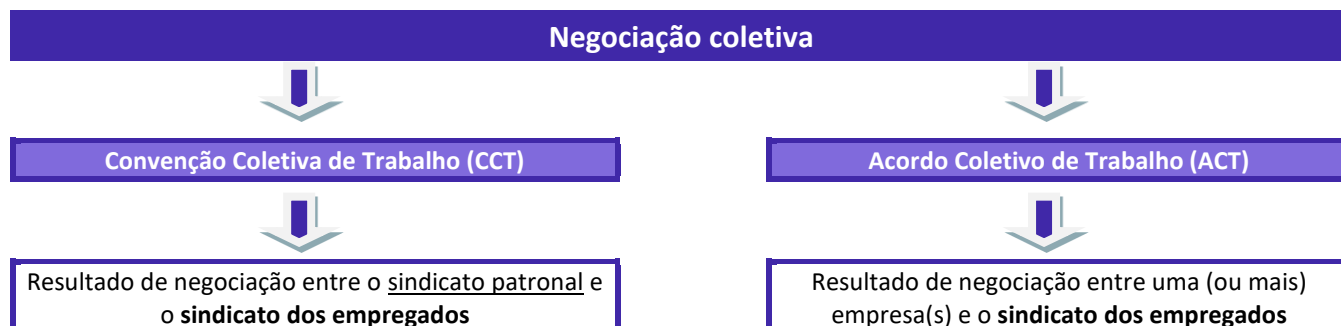
Fontes autônomas do direito do trabalho representam as **negociações coletivas de trabalho** (convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho).

² DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 151.



Tais negociações têm validade jurídica e são elaboradas pelos empregadores e empregados com a participação das entidades representativas (sindicatos).

Segue abaixo um esquema representativo da relação entre negociação, convenção e acordo coletivos de trabalho, com os agentes envolvidos em sua elaboração:



Agora vamos tratar separadamente de algumas regras atinentes a cada uma das espécies de negociação coletiva. O assunto será abordado de forma completa durante o curso.

➤ Convenção Coletiva de Trabalho

A definição celetista de convenção coletiva de trabalho é a seguinte:

CLT, art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

Assim, a convenção coletiva abrange toda a categoria profissional (comerciários, trabalhadores da indústria da construção, professores, etc.) na base territorial do sindicato.



Os empregados não são obrigados a filiar-se ao sindicato de sua categoria, mas mesmo os não filiados são abrangidos pelas disposições da convenção ou acordo coletivos de trabalho.

Nesta linha, por exemplo, mesmo o empregado não filiado ao sindicato representativo de sua categoria faz jus ao piso salarial porventura estabelecido na convenção coletiva.

➤ Acordo Coletivo de Trabalho

Vejamos a disposição celetista sobre os acordos coletivos de trabalho:



CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

Como se verifica no esquema anterior e na leitura da CLT, o ACT é celebrado entre o sindicato obreiro e a(s) empresa(s), **não** havendo participação ativa do sindicato patronal.

Acerca da hierarquia nas fontes do Direito do Trabalho, a partir da reforma trabalhista da Lei 13.467, as condições do **Acordo**, que são mais específicas do que aquelas da Convenção, **sempre prevalecerão** sobre as condições da **Convenção** Coletiva de Trabalho. Portanto, prevalecem aquelas condições oriundas do instrumento celebrado com a(s) empresa(s).

Veja abaixo como foi a alteração:

Antes	Depois
Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acôrdo.	Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

Falaremos mais sobre o Direito Coletivo do Trabalho em aula específica deste curso.

➤ Usos e Costumes

Para finalizar o assunto, destaco que parte majoritária da doutrina enquadra os usos e costumes como fonte formal do direito do trabalho, com fundamento no artigo 8º da CLT:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Outras fontes

Bom pessoal, falamos então das fontes materiais do direito do trabalho e das formais, divididas em fontes heterônomas e autônomas. Precisamos comentar sobre outros institutos que, dada a controvérsia doutrinária sobre sua classificação, resolvi intitular de “outras fontes”.

➤ Jurisprudência

Jurisprudência é a reiterada interpretação conferida pelos tribunais às normas jurídicas, a partir do julgamento das demandas concretas levadas à apreciação judicial. É o caso, por exemplo, das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho (TST).



Há controvérsia sobre a classificação da jurisprudência como fonte formal ou não. Alguns autores entendem que não é fonte formal, pois não têm valor de regra geral, de cumprimento obrigatório.

Outros autores entendem que a jurisprudência exerce o papel de criador do direito, como ensina o Ministro Godinho³:

“(...) as posições judiciais adotadas similar e reiteradamente pelos tribunais ganhariam autoridade de atos-regra no âmbito da ordem jurídica, por se afirmarem, ao longo da dinâmica jurídica, como preceitos gerais, impessoais, abstratos, válidos ad futurum – fontes normativas típicas, portanto.”

Contrariando tal posicionamento, a reforma trabalhista criou o §2º do art. 8º da CLT, buscando restringir o chamado “ativismo da justiça do trabalho”. Assim, o §2º prevê que os enunciados da jurisprudência trabalhista, como por exemplo, **súmulas e OJs**, não poderão extrapolar as obrigações previstas em lei:

CLT, art. 8º, § 2º **Súmulas** e **outros enunciados** de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho **não poderão** restringir direitos legalmente previstos nem **criar obrigações que não estejam previstas em lei**.

Por exemplo: uma súmula do TST dizia que o empregador não deveria retirar a gratificação do empregado que perdesse o cargo em comissão após 10 anos. Tal obrigação imposta ao empregador não se encontra prevista em lei. Portanto, segundo a reforma promovida, o TST (e os demais tribunais do trabalho) não poderia criar obrigações como esta, já que não estão previstas em lei.

Finalizando o assunto jurisprudência, é importante falarmos sobre as **Súmulas Vinculantes**.

Com a Emenda Constitucional 45/2004 o Supremo Tribunal Federal (STF) tem o poder de aprovar súmulas que vinculam a Administração Pública, ou seja, dotadas de generalidade, impessoalidade e abstração e que, por isso, podem ser consideradas como fontes formais:

CF/88, art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

➤ Princípios

Há controvérsias doutrinárias sobre os princípios gerais de direito serem ou não fontes formais de direito, e por isso deixei-os nesta seção da aula.

³ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 165.



O Ministro Godinho entende que a doutrina recente confere aos princípios função normativa, a que ele se refere como sendo “função normativa concorrente”, e que nesta óptica os princípios seriam fonte formal de direito.

➤ Regulamento Empresarial

Como adiantamos acima, há grande controvérsia doutrinária sobre a classificação do regulamento empresarial. O regulamento empresarial não é aceito por parte da doutrina⁴ como fonte formal, visto que, apesar de possuir generalidade, abstração e impessoalidade, é elaborado pela empresa, de forma unilateral.

Outra parte da doutrina, como Amauri Mascaro⁵ e Sérgio Pinto Martins⁶, já o incluem. Para concursos públicos, contudo, a classificação do regulamento empresarial está longe de se tornar pacífica.



Por fim, destaco que o **regulamento empresarial** é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado (CLT, art. 611-A, VI).

⁴ DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 163

⁵ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 15 ed. São Paulo: Saraiva. P. 226.

⁶ CARRON, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Saraiva. P. 275



DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS TRABALHADORES

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste tópico do curso veremos basicamente os incisos (e parágrafo único) do artigo 7º da CF/88, onde estão elencados os direitos dos **trabalhadores urbanos** e **trabalhadores rurais**.

Veremos também a aplicabilidade de tais direitos às categorias de **trabalhadores avulsos** e **trabalhadores domésticos**.

Dispositivos da CF/88 comentados

Passaremos a ver, então, na sequência disposta na CF, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores **urbanos** e **rurais**, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida **arbitrária** ou **sem justa causa**, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

Após o advento de nossa atual Constituição **não** há mais a estabilidade decenal do empregado, prevista na CLT (antes da CF/88, o empregado que contasse com mais de 10 anos de empresa não poderia ser demitido, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior).

Atualmente, entretanto, há uma proteção ao empregado que é demitido nos casos em que a despedida seja arbitrária ou **sem justa causa**, que é a multa de 40% do FGTS (Lei 8.036/1990).

Seria o seguinte:

Havendo **despedida arbitrária** (a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro)

ou

Não havendo justa causa (art 482: abandono de emprego, ato de improbidade, etc)



Multa compensatória do FGTS¹ (40%)

A lei complementar a que alude o dispositivo ainda não existe.

CF/88, art. 7º, II - seguro-desemprego, em caso de desemprego **involuntário**;

Faz jus ao benefício do **seguro-desemprego** o empregado demitido **sem** justa causa, ou seja, aquele que não deu causa à sua demissão.

O seguro-desemprego é devido aos demitidos sem justa causa, aos pescadores artesanais (durante o defeso – período no qual não se pode pescar para não prejudicar a reprodução dos peixes, crustáceos, etc.) e

¹ Lei 8.036/90 [Lei do FGTS], art. 18, § 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a **quarenta por cento** do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.



também é devido aos trabalhadores que, reduzidos à condição análoga à de escravo, foram resgatados em ação fiscal do Ministério do Trabalho.

Os detalhes sobre o Programa do Seguro-Desemprego (requisitos para obtenção do benefício, quantidade e valor das parcelas, etc.) são definidos pela Lei 7.998/90.

CF/88, art. 7º, III - fundo de garantia do tempo de serviço;

O **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)** é regulado pela lei 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Todos os empregadores ficam obrigados a depositar em conta bancária vinculada, a importância correspondente a **8 %** da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador.

Os contratos de aprendizagem têm a alíquota do FGTS reduzida para **2%**.

CF/88, art. 7º, IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

A partir da CF/88, o salário mínimo é **nacionalmente unificado**, e por conta disto os dispositivos onde a CLT previa “salários mínimos regionais” não foram recepcionados pela Constituição.

Cuidado para não confundir salário mínimo com piso salarial, que trataremos no próximo inciso.

Falaremos (e muito) sobre salário em aula específica.

CF/88, art. 7º, V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

Piso salarial é estabelecido a determinada categoria por meio de negociação coletiva de trabalho. Assim, o piso varia de acordo com a categoria e a abrangência do sindicato respectivo.

Exemplo: o piso salarial dos empregados do comércio da cidade X é definido na negociação coletiva dos sindicatos de empregados e patronal, e poderá ser distinto do piso salarial da mesma categoria de outra localidade.

O piso salarial também pode ser definido pelos Poderes Executivos dos estados da federação, como previsto na Lei Complementar 103/2000, que “autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu art. 22².”

² CF/88, art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

Parágrafo único. **Lei complementar** poderá autorizar os Estados a **legislar sobre questões específicas** das matérias relacionadas neste artigo.



CF/88, art. 7º, VI - **irredutibilidade** do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Em regra, é vedada a redução dos salários dos empregados, qualquer que seja o motivo.

A exceção constitucional para a irredutibilidade condiciona a medida à intervenção do sindicato dos trabalhadores, através de negociação coletiva (o gênero “negociação coletiva” abrange as espécies “convenção coletiva” e “acordo coletivo”).

Esta redução nominal de salário poderá ocorrer nos casos extremos (por exemplo, uma crise econômica) em que o sindicato aceite a medida para evitar demissões.

CF/88, art. 7º, VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

O salário mínimo é garantido aos empregados, como forma de evitar que empregadores reduzam ainda mais este patamar salarial mínimo que, como vimos, é nacionalmente unificado.

Alguns empregados têm remuneração fixa, e outros têm uma parte fixa e outra variável (falaremos sobre isso na aula de remuneração e salário).

Nestes casos o que interessa para a aplicação da regra é o valor total a ser recebido, ou seja, nada impede que a parcela variável seja inferior ao mínimo, desde que esta parcela, somada à parcela fixa, lhe garanta o salário mínimo.

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Décimo terceiro salário, 13º salário ou gratificação natalina são sinônimos.

A gratificação natalina deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, devendo haver adiantamento da gratificação (metade da remuneração do mês anterior) entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Comentaremos mais sobre esta verba na aula de remuneração e salário.

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

O **adicional noturno** é direito de quem trabalha no período da noite, considerado com tal das 22h00min às 05h00min (ambiente urbano), 21h00min às 05h00min (ambiente rural – agricultura) e 20h00min às 04h00min (ambiente rural – pecuária).

Para o ambiente urbano o adicional é de 20%, para o rural 25%. Comentaremos mais sobre esta verba na aula de remuneração e salário.

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

As verbas salariais têm natureza alimentar, e por isso o empregador não pode reter o salário. Comentaremos mais sobre o assunto na aula de remuneração e salário.



XI – participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Esta verba foi regulamentada pela Lei 10.101/00, que “regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição”.

XII - **salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

O **salário-família** é um benefício previdenciário, regulado pela Lei 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social).

Segundo a citada lei, a salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados.

Notem que, após a EC 72/2013, o doméstico também passou a fazer jus ao salário família, direito este que dependia de regulamentação, a qual foi realizada por meio da LC 150/2015 (nova lei dos domésticos).

Assim, o benefício é pago em cota(s), a depender da quantidade de filho(s) ou equiparado(s) de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade.

É importante frisar que a cota do salário-família **não** será incorporada, para qualquer efeito, ao salário (ou ao benefício que o segurado esteja recebendo).

XIII - duração do trabalho normal não superior a **oito** horas diárias e **quarenta e quatro** semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

A duração normal diária da jornada de trabalho é de 08 horas, e do módulo semanal de trabalho 44 horas (seria o caso, por exemplo, de jornadas de 08 horas de segundas-feiras a sextas-feiras e 04 horas aos sábados).

Falaremos sobre compensação de jornada (compensar trabalho a mais num dia reduzindo a jornada em outro) e demais assuntos correlatos na aula sobre jornada e descansos.

Mais um inciso:

XIV - jornada de **seis** horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

Nos turnos ininterruptos de revezamento, há alternância de horários (num dia o empregado labora de manhã, no outro de tarde e no outro à noite), o que causa prejuízos à sua saúde e inserção social. Por este motivo a jornada é de 06 horas (salvo negociação coletiva) ao invés das 08 horas normais.

Comentaremos sobre os turnos ininterruptos de revezamento (TIR) na aula sobre jornada e descansos.

XV - repouso semanal remunerado, **preferencialmente** aos domingos;



O repouso semanal remunerado (RSR), também conhecido como descanso semanal remunerado (DSR), é normatizado pela Lei 605/49, segundo a qual “todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de **vinte e quatro horas consecutivas**, preferentemente aos domingos (...)”.

Em regra, o repouso semanal remunerado (RSR) não necessariamente deve coincidir com o domingo, pois a CF/88 fala em “preferencialmente”.

Comentaremos mais sobre o DSR na aula sobre jornada e descansos.

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em **cinquenta por cento** à do normal;

A partir da CF/88 o adicional de horas extraordinárias é de, no mínimo, 50%.

Nos casos em que haja negociação coletiva estabelecendo alíquotas superiores a este patamar mínimo constitucional, valerão os percentuais negociados por meio do sindicato.

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, **um terço** a mais do que o salário normal;

As férias serão gozadas durante o período concessivo (que ocorre após o período aquisitivo), e sua remuneração deve ser acrescida do terço constitucional, que representa 1/3 do salário normal do empregado.

Discorreremos sobre o assunto “férias” na aula respectiva.

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de **cento e vinte dias**;

A **licença-maternidade** tem a duração de 120 dias, durante os quais o contrato de trabalho é interrompido.

Nos termos da Lei 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social), “o salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade”.

Desde 2002, quando foram alteradas a CLT e a Lei 8.213/91, à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança também será concedida licença-maternidade.

Por fim, em 2008 foi publicada a Lei 11.770/08, que institui o Programa Empresa Cidadã. Este programa concede incentivo fiscal para empresas que prorroguem em 60 (sessenta) dias a licença-maternidade de suas empregadas, totalizando licença de 180 dias.

XIX - **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei;

Ainda não há lei fixando prazo para a licença, então continuam válidos os 05 dias previstos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Caso haja alguma previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho com prazo maior, aplicar-se-á a disposição do diploma coletivo.



Por fim, com a Lei 13.257/2016 (que alterou a Lei do Programa Empresa Cidadã), agora também é possível a prorrogação da licença-paternidade por 15 dias, totalizando 20 dias.

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

O dispositivo também não foi regulamentado por legislação infraconstitucional.

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

O **aviso prévio** será objeto de estudo em aula específica do curso. É um instituto que se aplica nos contratos por prazo indeterminado.

Em 2011 foi regulamentada a proporcionalidade deste instituto, pela Lei 12.506/11, segundo a qual ao aviso prévio serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

Este dispositivo é um dos fundamentos de validade das Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelo Ministério do Trabalho, que objetivam resguardar a segurança e saúde dos trabalhadores regidos pela CLT.

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Os adicionais são devidos nas situações definidas na CLT, segundo a qual o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% ou 10% do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Como comentamos anteriormente, a CLT fala em “salário-mínimo da região”, mas com a CF/88 o salário mínimo é nacionalmente unificado (CF, art. 7º, inciso IV).

Quanto à periculosidade, esta se configura quando há contato permanente com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, violência física ou motocicleta, em condições de risco acentuado. Nestes casos os empregados fazem jus a um adicional de 30% sobre o salário-base (ou seja, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa).

XXIV - aposentadoria;

A aposentadoria é direito dos trabalhadores, atendidos os requisitos de idade e tempo de contribuição, conforme disposto na própria CF/88 e na legislação previdenciária.



XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

Este é um direito cuja efetivação dependerá de atuação do empregador e do governo, com a disponibilização de local adequado.

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

Como vimos anteriormente, as negociações coletivas de trabalho (convenções coletivas e acordos coletivos) são fontes autônomas do direito do trabalho e devem ter seus dispositivos respeitados.

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

O dispositivo é uma previsão constitucional de proteção dos trabalhadores contra inovações tecnológicas que reduzam a demanda por mão de obra em consequência da utilização de máquinas que eliminem postos de trabalho.

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

O seguro contra acidentes de trabalho (SAT) - ou Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (GILRAT) - é um encargo cujas regras foram detalhadas na legislação previdenciária.

Segundo a Lei 8.212/91 (Plano de Custeio da Seguridade Social) este seguro se destina ao financiamento da aposentadoria especial, que é um benefício aplicável no caso de segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física as empresas, e também de outros benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

A contribuição patronal será de 1%, 2% ou 3% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos casos das empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve, médio ou grave, respectivamente.

O dispositivo frisa que, mesmo havendo o pagamento do SAT/GILRAT, o empregador permanece sujeito a indenizar os empregados acidentados nos casos em que haja por dolo ou culpa da parte patronal.

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Este dispositivo trata dos prazos prescricionais em matéria trabalhista, que é de 02 anos após a extinção do contrato de trabalho (prescrição bienal) e 05 anos durante a vigência deste (prescrição quinquenal).



Se, por exemplo, um empregado deixou de receber verba a que faria jus 06 anos atrás, mesmo mantendo o vínculo empregatício não poderá reaver a verba na via judicial, pois este direito foi atingido pela **prescrição quinquenal**.

Da mesma forma, caso tenha havido o inadimplemento de verba salarial por parte do empregador, o empregado que teve o contrato rescindido há mais de 02 anos e não ajuizou ação terá o seu direito fulminado pela **prescrição bienal**.

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

O inciso procura evitar a discriminação das pessoas no mercado de trabalho, de modo a oportunizar as mesmas chances a todos, independentemente de suas características físicas e sociais.

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

Aqui também a CF/88 enfatiza o **princípio da não discriminação**, assegurando que as pessoas com deficiência não sofram discriminação em virtude de suas restrições físicas ou psíquicas.

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Novamente há aplicação do princípio da não discriminação, e a CLT possui passagem semelhante em seu artigo 3º, § único, segundo o qual “não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”.

XXXIII - proibição de trabalho **noturno, perigoso ou insalubre** a menores de **dezoito** e de qualquer trabalho a menores de **dezesesseis** anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de **quatorze** anos;

Não é admitido o trabalho de menores em ambientes sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, tendo em vista que menores de idade ainda não possuem condições físicas e psíquicas para serem submetidos a tais situações.

Além disso, como o labor em período noturno também é mais gravoso que o diurno, **não** se admite menores de idade em trabalho noturno.

Menores com 14 anos completos a 16 anos incompletos somente podem ser contratados como aprendizes, que é um contrato especial com intermediação obrigatória de instituição de ensino.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O **trabalhador avulso** é definido pela legislação previdenciária como quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento [da Previdência Social]. É o caso de ensacadores de café, amarradores de embarcações, estivadores, etc.



Sendo assim, o trabalhador avulso **não** é empregado, mas a esta categoria foram estendidos os direitos assegurados ao trabalhador com vínculo empregatício.

Finalizando os comentários do art. 7º da CF/88 segue a redação atual do seu parágrafo único (alterada pela EC 72/2013), que elenca os direitos constitucionalmente assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos:

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XVIII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Sistematizamos estes incisos no quadro abaixo, deixando em **preto** os direitos que já constavam da redação original do art. 7º, § único, em **roxo** o que foi incluído com a EC 72/2013 com aplicabilidade imediata, em **vermelho** o que dependia de regulamentação (ainda que já tenha ocorrido por meio da LC 150/2015) e **tachado** o que não foi estendido aos domésticos:

Direitos dos domésticos – art. 7º da CF/88

- Proteção contra despedida arbitrária (inciso I)
- Seguro-Desemprego (inciso II)
- FGTS (inciso III)
- Salário mínimo (inciso IV)
- ~~Piso salarial (inciso V)~~
- Irredutibilidade do salário (inciso VI)
- Garantia do mínimo aos que percebem remuneração variável (inciso VII)
- Décimo terceiro salário (inciso VIII)
- Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno (inciso IX)
- Proteção ao salário na forma da lei (inciso X)
- ~~Participação nos lucros ou resultados (inciso XI)~~
- Salário-família (inciso XII)
- Duração do trabalho não superior a 8h/dia e 44h/semanais (inciso XIII)
- ~~Jornada máxima 6 horas/dia para TIR (inciso XIV)~~
- Repouso semanal remunerado (inciso XV)
- Remuneração do trabalho extraordinário ≥ 50% da hora normal (inciso XVI)
- Férias anuais remuneradas com 1/3 (inciso XVII)
- Licença à gestante (inciso XVIII)
- Licença paternidade (inciso XIX)
- ~~Proteção ao mercado de trabalho da mulher (inciso XX)~~



- Aviso prévio (inciso XXI)
- Redução dos riscos inerentes ao trabalho – normas de SST (inciso XXII)
- ~~- Adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade (inciso XXIII)~~
- Aposentadoria (inciso XXIV)
- Auxílio aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas (inciso XXV)
- Reconhecimentos de ACT e CCT (inciso XXVI)
- ~~- Proteção em face da automação (inciso XXVII)~~
- Seguro contra acidentes de trabalho (inciso XXVIII)
- ~~- Prescrição bienal e quinquenal (inciso XXIX)~~
- Proibição de diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor, estado civil (inciso XXX)
- Proibição de discriminação em salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência (inciso XXXI)
- ~~- Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos (inciso XXXII)~~
- Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 (inciso XXXIII)
- ~~- Igualdade de direitos entre empregado e trabalhador avulso (inciso XXXIV)~~

Antes de encerrarmos o tópico dos Direitos Constitucionais dos trabalhadores, vale a pena comentarmos um dispositivo que não está relacionado no art. 7º, mas que pode ser cobrado em prova.

Trata-se do art. 11, que prevê a obrigatoriedade do **entendimento direto** entre empregados e empregadores, por meio de representante dos empregados eleito. Entretanto, tal situação apenas será obrigatória para as EMPRESAS com MAIS de 200 trabalhadores:

CF, art. 11. Nas empresas de **mais de duzentos empregados**, é assegurada a **eleição** de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o **entendimento direto** com os empregadores.

Parte da doutrina entende que, por meio da lei da reforma trabalhista, a CLT passou a regulamentar este art. 11 da CF:

CLT, art. 510-A. Nas empresas com **mais de duzentos empregados**, é assegurada a eleição de uma **comissão** para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

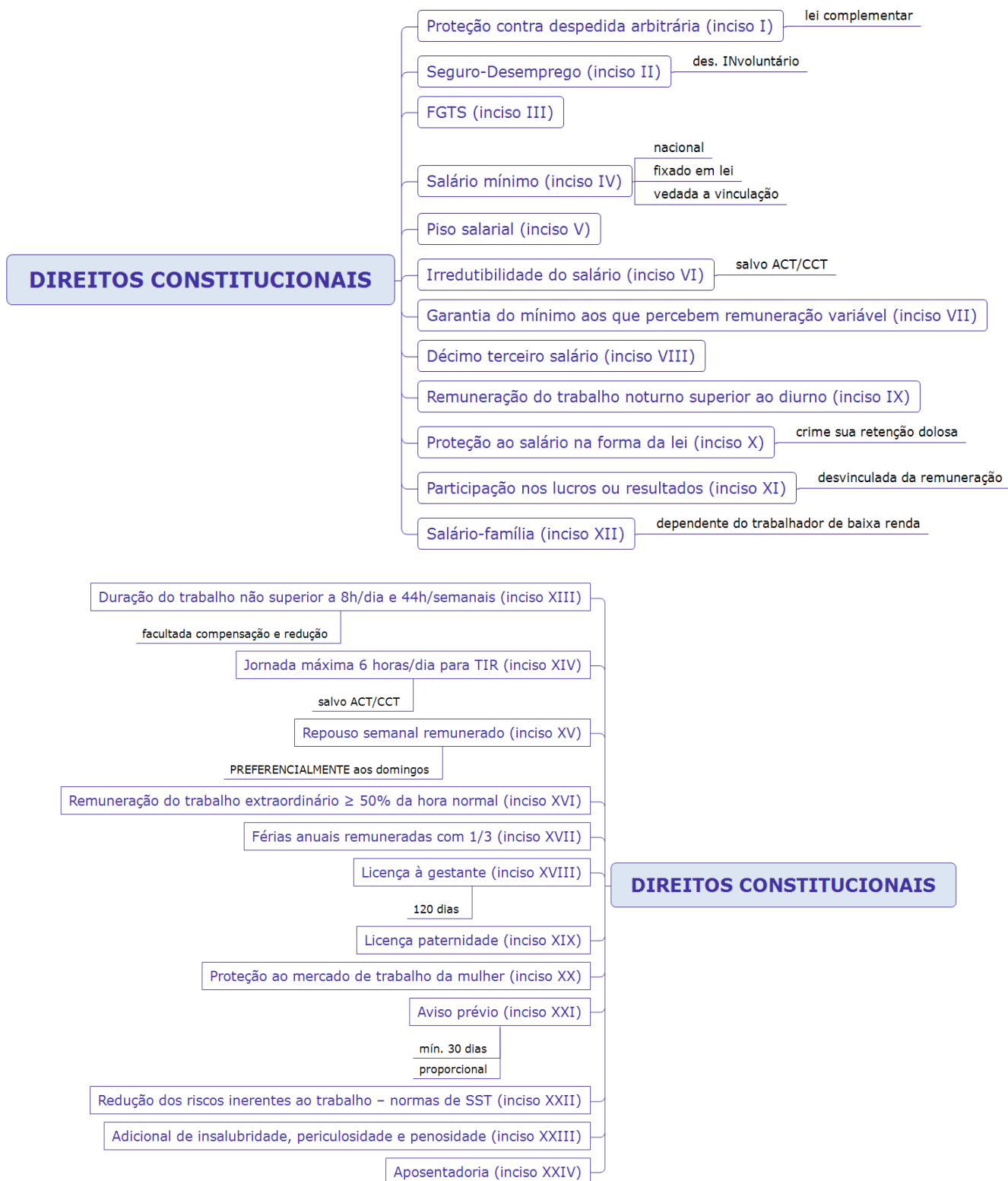
Este dispositivo vem a regulamentar, portanto, disposição constitucional que prevê a obrigatoriedade do **entendimento direto** entre empregados e empregadores, por meio de representantes dos empregados eleitos. Entretanto, tal situação apenas será obrigatória nas EMPRESAS com MAIS de 200 trabalhadores.

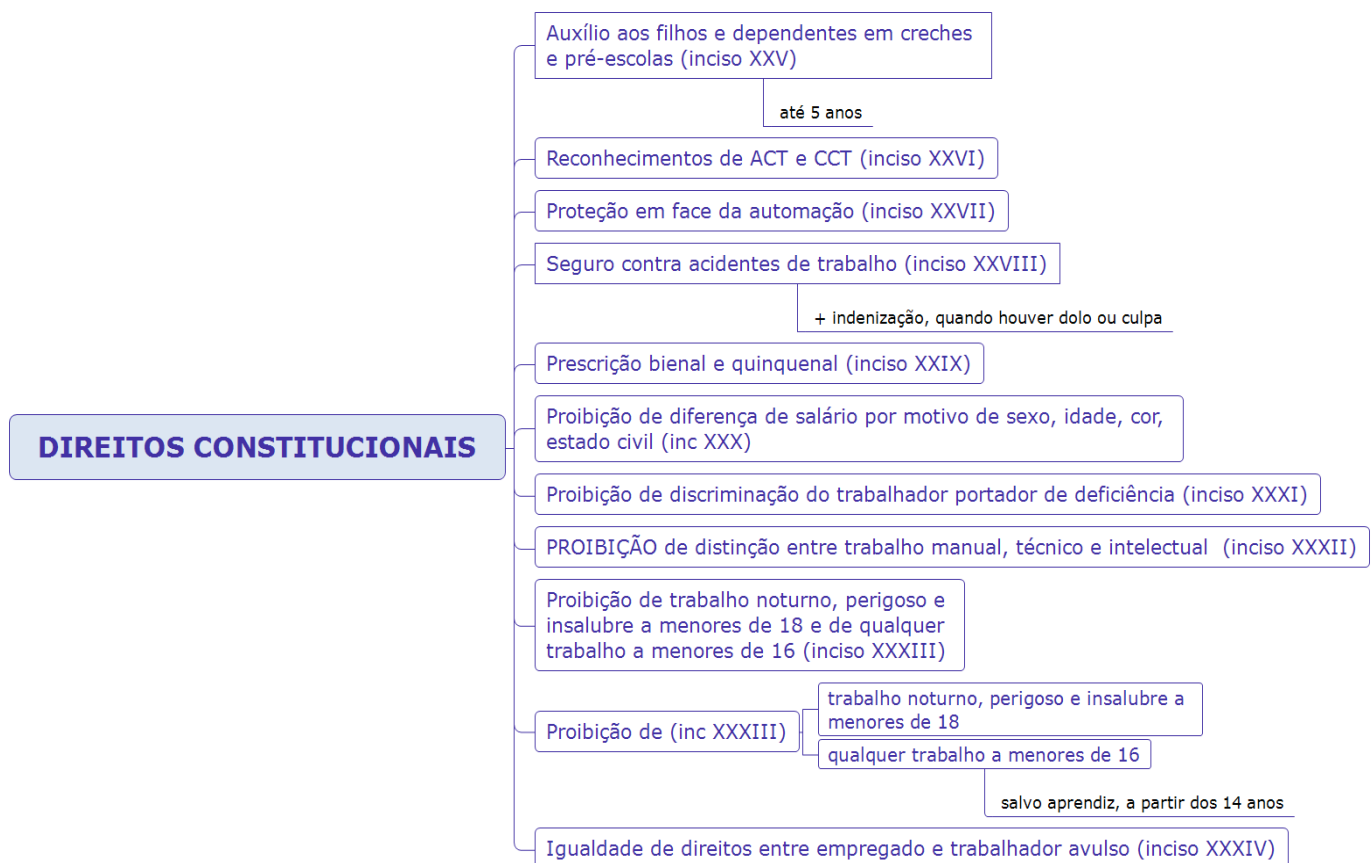
Outros dispositivos constitucionais a respeito dos trabalhadores serão estudados oportunamente ao longo do curso.



RESUMO

Direitos Constitucionais dos trabalhadores:





CONCLUSÃO

Bom pessoal,

O estudo dos princípios é importante para entendermos os fundamentos do direito do trabalho, e pensando nesta linha é interessante ler e reler esta aula para compreendermos o universo da legislação trabalhista.

Além disso, é interessante também dar uma atenção especial aos Direitos Constitucionais dos trabalhadores em geral (urbanos e rurais) e dos trabalhadores domésticos.

Esperamos que tenham gostado da aula, e se surgir alguma dúvida quanto ao assunto apresentado, estamos à disposição para auxiliá-los (as).

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud

<https://www.facebook.com/professordaud>



QUESTÕES COMENTADAS



Princípios do Direito do Trabalho

1. FCC/TRT-RN – Analista Administrativo - 2023

Considerando que o Direito do Trabalho é um ramo jurídico autônomo, evidente que possui princípios próprios diferentes dos que inspiram os outros ramos da ciência jurídica. Nesse contexto, sobre os princípios do Direito do Trabalho,

- (A) o princípio protetor abrange três facetas distintas: boa fé objetiva, primazia da realidade e irrenunciabilidade, todas integrando o conceito amplo de proteção ao trabalhador e não sendo aplicáveis ao empregador.
- (B) o princípio da irrenunciabilidade decorre do *pacta sunt servanda* e visa dar segurança jurídica contratual, impedindo renúncia de direitos e de garantias decorrentes do contrato de trabalho por qualquer das partes.
- (C) a regra da norma mais favorável, decorrente do princípio protetor, tem aplicação ampla e geral no âmbito do Direito do Trabalho, não havendo exceções admitidas em relação à mesma.
- (D) o princípio da primazia da realidade deve ser aplicado a ambas as partes do contrato de trabalho, e não apenas aos trabalhadores.
- (E) o princípio da continuidade da relação de emprego impõe que se busque a conservação da fonte de trabalho, visando a manutenção do sustento do trabalhador e da sua família, sendo fundamento para a vedação das rescisões imotivadas do contrato de trabalho.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, tendo em vista que o princípio da proteção (ou protetor) subdivide-se em três facetas distintas: *in dubio pro operario*, norma mais favorável e condição mais benéfica. A boa fé objetiva, a primazia da realidade e a irrenunciabilidade, embora sejam considerados princípios do direito individual do trabalho, não são consequências diretas do princípio da proteção.

A **letra (B)** está incorreta. Em primeiro lugar, o princípio da irrenunciabilidade não é consequência direta do *pacta sunt servanda*, que representa um princípio geral do direito civil da inalterabilidade dos contratos. Além disso, é questionável a afirmação de que a irrenunciabilidade impede a renúncia por ambas as partes, visto que tal princípio busca proteger o trabalhador hipossuficiente a não abrir mão de seus direitos fundamentais.

A **letra (C)** está incorreta, pois o princípio da norma mais favorável comporta, sim, exceções, a exemplo do disposto no art. 620 da CLT, o qual prevê que as condições previstas em Acordos Coletivos “sempre prevalecerão” sobre aquelas previstas mediante Convenção Coletiva.



A **letra (D)** está correta. Sabendo a primazia da realidade é um princípio geral do Direito, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de este ser utilizado para se desconsiderar a forma e se privilegiar a essência dos fatos, ainda que beneficie o empregador, como ocorreu no julgado a seguir, no qual se dispensou o empregador de recolher o FGTS:

"PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. EMPREGADA AFASTADA, RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO NA EMPRESA NÃO RECONHECIDO EM JUÍZO. (...) 3. No caso dos autos, a interpretação literal da Lei conduziria a um resultado irrazoável, não consentâneo com a primazia da realidade, que também pode ser usado em favor do empregador, por exaltar a justiça da decisão. (...)" (E-RR-21696-44.2015.5.04.0030, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 29/10/2020).

A **letra (E)** está incorreta, pois no Brasil em regra não há vedação das rescisões imotivadas. Pelo contrário, fora das hipóteses de estabilidades de emprego, o empregador é livre para dispensar seus funcionários sem necessidade de motivação.

Gabarito (D)

2. FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

Invocando a regra da condição mais benéfica ao empregado, que se insere no princípio da proteção peculiar ao Direito do Trabalho, é correto afirmar:

- (A) Havendo conflito entre duas normas jurídicas, prevalece a mais favorável ao empregado.
- (B) Havendo dúvida quanto ao alcance da norma tutelar, julga-se a favor do empregado.
- (C) As normas legais não prevalecem diante de normas instituídas por convenção ou acordo coletivo, por terem estas destinação mais específica.
- (D) A supressão de direitos trabalhistas instituídos por regulamento de empresa só alcança os empregados admitidos posteriormente.
- (E) As condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecem sobre as estipuladas em acordo.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. De fato, havendo conflito entre duas ou mais normas jurídicas, em geral, prevalece a mais favorável ao empregado. Entretanto, a questão está incorreta na medida em que tal afirmação não se relaciona ao princípio da condição mais benéfica (mencionado no enunciado), e sim ao princípio da norma mais favorável.

A **letra (B)** também está incorreta. Em geral, julga-se a favor do empregado quando houver dúvida quanto à interpretação da norma. No entanto, trata-se do princípio do *in dubio pro operario*, diferentemente do que se mencionou no enunciado.

A **letra (C)** está incorreta, porquanto há casos em que as normas legais prevalecem sobre as normas negociadas e casos em que as negociadas prevalecerão sobre as legais (CLT, art. 611-A).



De toda forma, o que vai determinar a prevalência de um conjunto de normas sobre o outro não é a especialidade da norma, mas sim o assunto sobre o qual ela versa.

Por exemplo: em relação ao sobreaviso, irão prevalecer as regras negociadas (em detrimento das normas legais), na medida em que este é um dos assuntos previstos no art. 611-A da CLT, em relação aos quais autoriza-se que o “negociado prevaleça sobre o legislado”.

A **letra (D)**, correta, é a única que se relaciona corretamente ao princípio da condição mais benéfica. Nesse sentido, temos a SUM-51 do TST:

SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

A **letra (E)**, incorreta, já que o art. 620, após a reforma trabalhista, como uma das exceções ao princípio da norma mais favorável, deixa claro que:

Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho

Gabarito (D)

3. FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de reclamação trabalhista utilizando o ditame segundo o qual, ainda que haja mudanças vertiginosas no aspecto de propriedade ou de alteração da estrutura jurídica da empresa, não pode haver afetação quanto ao contrato de trabalho já estabelecido. Tal valor está previsto no princípio de Direito do Trabalho denominado

- (A) razoabilidade.
- (B) disponibilidade subjetiva.
- (C) responsabilidade solidária do empregador.
- (D) asserção empresarial negativa.
- (E) continuidade da relação de emprego.

Comentários:

Como estudamos, a sucessão de empregadores, prevista no art. 448 da CLT, se relaciona ao princípio da continuidade da relação de emprego. Vejam que a sucessão diz, grosso modo, que os contratos de trabalho continuam vigentes mesmo que haja mudança na propriedade na empresa, o que certamente privilegia a continuidade do vínculo de emprego.

Gabarito: (E).

4. FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017



No estudo da Teoria Geral do Direito do Trabalho é correto afirmar que na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho dispor sobre norma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, porém com determinação de multa com valor superior em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da

- (A) primazia da realidade.
- (B) boa fé contratual objetiva.
- (C) intangibilidade contratual objetiva.
- (D) aplicação da norma mais favorável.
- (E) leal contraprestação.

Comentários:

Considerando que multa por descumprimento à legislação trabalhista com valor superior é mais favorável ao empregado, já que tende a protegê-lo ainda mais, fica fácil perceber que a questão está falando do princípio da norma mais favorável, como desdobramento do princípio da proteção.

Gabarito: (D).

5. FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Considere:

- I. A obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador.
- II. A descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalhador sob sistema de cooperativa, desde que presentes os requisitos fático-jurídicos da relação empregatícia.
- III. As cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento.

Os itens I, II e III correspondem, respectivamente, aos princípios do Direito do Trabalho:

- (A) continuidade da relação de emprego; irrenunciabilidade; razoabilidade.
- (B) razoabilidade; primazia da realidade; intangibilidade salarial.
- (C) continuidade da relação de emprego; primazia da realidade; condição mais benéfica.
- (D) primazia da realidade; condição mais benéfica; instrumentalidade das formas.
- (E) irrenunciabilidade; continuidade da relação de emprego; prevalência do negociado sobre o legislado.

Comentários:

A assertiva I, princípio da continuidade da relação de emprego, aborda a SUM-212 do TST:

SUM-212 DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da



continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

A assertiva II traduz um efeito do princípio da primazia da realidade, já que, no Direito do Trabalho, a realidade dos fatos prevalece sob a forma, dando eficácia ao disposto na CLT, art. 9º:

CLT, art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

A assertiva III, princípio da condição mais benéfica, é praticamente uma transcrição da SUM-51, I, do TST:

SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

Gabarito: (C).

6. FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho, em contraponto à soberania da vontade contratual das partes que prevalece no Direito Civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego, é expressão do princípio da

- (A) autonomia privada coletiva.
- (B) condição mais benéfica.
- (C) primazia da realidade.
- (D) imperatividade das normas trabalhistas.
- (E) prevalência do negociado em face do legislado.

Comentários:

Pelo princípio da imperatividade das normas trabalhistas (ou da “indisponibilidade dos direitos trabalhistas”), o Ministro Godinho¹ sustenta que:

“prevalece a restrição à autonomia da vontade no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes no ajuste das condições contratuais. Esta restrição é tida como instrumento assecuratório eficaz das garantias fundamentais ao trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego”.

Gabarito: (D).

¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12 ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 196.



7. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

O Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula de Jurisprudência de nº 212, segundo a qual o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois determinado princípio do Direito do Trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o da

- (A) indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
- (B) continuidade da relação de emprego.
- (C) flexibilização das normas trabalhistas.
- (D) intangibilidade salarial.
- (E) primazia da realidade.

Comentários:

Este princípio valoriza a permanência do empregado no mesmo vínculo empregatício, dadas as vantagens que isso representa.

Com o passar do tempo no mesmo emprego o trabalhador recebe capacitação, realiza cursos, recebe aumentos salariais, vantagens remuneratórias como anuênios, quinquênios, etc.

Assim, a Súmula 212 do TST é um exemplo de jurisprudência relacionada ao princípio da continuidade da relação de emprego:

SUM-212 DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

Gabarito: (B). Já que claramente a SUM-212 se refere ao princípio da continuidade.

8. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2016

A relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ou seja, em matéria trabalhista, importa o que ocorre na prática mais do que as partes pactuaram, em forma mais ou menos expressa, ou o que se insere em documentos, formulários e instrumentos de contrato. Tal enunciado corresponde ao princípio específico do Direito do Trabalho:

- (A) Condição mais benéfica.
- (B) Primazia da realidade.
- (C) Intangibilidade contratual lesiva.
- (D) Busca do pleno emprego.
- (E) Continuidade da relação de emprego.

Comentários:



Por meio do princípio da primazia da realidade, busca-se, no direito do trabalho, priorizar a realidade em detrimento da forma. Por exemplo, nos casos em que haja típica relação de emprego mascarada por contrato de estágio (sabendo que estagiário não é empregado), por aplicação deste princípio a relação empregatícia deverá ser reconhecida.

Gabarito: (B).

9. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Acerca dos princípios e das fontes do direito do trabalho, assinale a opção correta.

- (A) A aplicação do *in dubio pro operario* decorre do princípio da proteção.
- (B) As fontes formais correspondem aos fatores sociais que levam o legislador a codificar expressamente as normas jurídicas.
- (C) Dado o princípio da realidade expressa, deve-se reconhecer apenas o que está demonstrado documentalmente nos autos processuais.
- (D) Em decorrência do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, o empregador não pode interferir nos direitos dos seus empregados, salvo se expressamente acordado entre as partes.
- (E) O princípio da razoabilidade não se aplica ao direito do trabalho.

Comentários:

A **alternativa (B)**, incorreta, confundiu o conceito de fontes formais com fontes materiais.

A **alternativa (C)** está incorreta, já que o Princípio da primazia da realidade, também chamado de princípio do contrato realidade, diz justamente o contrário: busca-se, no direito do trabalho, priorizar a realidade em detrimento da forma.

A **alternativa (D)** também está incorreta, visto que o Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas (também chamado de princípio da imperatividade das normas trabalhistas) é uma limitação à autonomia das partes no direito do trabalho. Ou seja, as partes não podem dispor livremente a respeito, ainda que acordado expressamente.

Assim, tendo em vista o já comentado desequilíbrio entre capital e trabalho, no âmbito trabalhista as partes não podem negociar livremente cláusulas trabalhistas.

A **letra (E)**, por fim, também está incorreta. O Princípio da razoabilidade, de fato, não é específico do Direito do Trabalho, mas vem do Direito Comum. Segundo Plá Rodríguez², no Direito do Trabalho, o princípio da razoabilidade aplica-se de duas formas:

- a) para medir a verossimilhança de determinada explicação ou solução dada em certas situações;
- b) como obstáculo, como limite, como freio de certas faculdades do empregador, evitando possíveis arbitrariedades.

Gabarito: (A). Já que o Princípio da Proteção realmente se subdivide em três: princípios da norma mais favorável, da condição mais benéfica e ***in dubio pro operário***.

² RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 393-403



10. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Em relação aos princípios e às fontes do direito do trabalho, assinale a opção correta.

- (A) Em virtude do princípio da boa-fé, via de regra, o trabalhador pode renunciar a seu direito de férias, se assim preferir.
- (B) Na falta de disposições legais ou contratuais, a justiça do trabalho ou as autoridades administrativas poderão decidir o caso de acordo com os usos e costumes, que são fontes do direito do trabalho.
- (C) Por conter regras específicas acerca da maioria dos institutos trabalhistas, na análise de um caso concreto, a Consolidação das Leis do Trabalho pode se sobrepor aos dispositivos constantes da Constituição Federal de 1988 (CF).
- (D) A sentença normativa é fonte do direito do trabalho, mas não o são os atos normativos do Poder Executivo.
- (E) Os princípios gerais de direito não são aplicados na interpretação das normas do direito do trabalho, ainda que subsidiariamente.

Comentários:

A **alternativa (A)** está incorreta. De fato, como regra geral, o empregado não pode renunciar seus direitos trabalhistas, inclusive as férias. Caso se permitisse o contrário, o trabalhador poderia abrir mão de direitos para conquistar ou manter seu emprego. Entretanto, esta conclusão não decorre do princípio da boa-fé, mas sim do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas (também chamado de princípio da imperatividade das normas trabalhistas).

A **alternativa (C)** está incorreta. A segunda parte da afirmativa ("a Consolidação das Leis do Trabalho pode se sobrepor aos dispositivos constantes da Constituição Federal de 1988") está correta, já que é uma consequência direta do princípio da norma mais favorável. O erro, neste caso, foi relacionar esta afirmação com o princípio da especificidade ("por conter regras específicas"). Em outras palavras, a CLT pode se sobrepor à CF, em determinados casos (embora hierarquicamente inferior), mas isto se dá por ser a norma mais favorável nessas situações, não por ser mais específica.

A **alternativa (D)** está incorreta. Tanto as sentenças normativas quanto os atos normativos do Poder Executivo (como, por exemplo, os Decretos) são fontes formais heterônomas.

A **alternativa (B)**, já que parte majoritária da doutrina enquadra os usos e costumes como fonte formal do direito do trabalho, com fundamento no artigo 8º da CLT.

Pelo mesmo art. 8º da CLT, concluímos que a alternativa (E) está incorreta:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Gabarito: (B).



11.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Os princípios atuam na ciência jurídica na fase de construção da regra jurídica, em sua interpretação ou na integração de normas jurídicas. Em relação aos princípios peculiares do Direito do trabalho,

(A) a razoabilidade é um princípio que confere segurança jurídica aos atos jurídicos ao dispor que o formalismo documental deve prevalecer sobre a realidade dos fatos.

(B) é possível ao trabalhador renunciar direitos trabalhistas previstos em legislação própria, como por exemplo, o intervalo intrajornada para refeição e descanso, objetivando a manutenção do emprego.

(C) em decorrência do princípio tutelar é autorizada a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador independentemente de sua posição na escala hierárquica das normas jurídicas.

(D) o encargo de provar o término do contrato de trabalho é do trabalhador, mesmo que tenha sido negada a prestação dos serviços e o despedimento, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego.

(E) o princípio da irredutibilidade salarial é absoluto, portanto não comporta exceções, ainda que sob a tutela de entidade sindical profissional.

Comentários:

O princípio protetor (também chamado de “tutelar”) se subdivide em três princípios, um dos quais é o princípio da norma mais favorável.

Segundo este princípio, deve-se aplicar ao caso concreto, havendo mais de uma norma em vigor regendo o mesmo assunto, a que seja mais favorável ao empregado, ainda que esta não seja a norma hierarquicamente mais alta.

Gabarito: (C).

12.FCC/TRT5 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

O Direito do Trabalho possui princípios próprios que norteiam a sua aplicação. Assim, o postulado informando que na matéria trabalhista importa mais o que ocorre na prática do que o que está inserido em documentos é conhecido como princípio da

(A) intangibilidade contratual.

(B) primazia da realidade.

(C) continuidade da relação de emprego.

(D) integralidade salarial.

(E) flexibilização.

Comentários:

Por meio deste princípio busca-se, no direito do trabalho, priorizar a realidade em detrimento da forma.



Assim, nos casos em que haja, por exemplo, típica relação de emprego mascarada por contrato de estágio (veremos que estagiário não é empregado), por aplicação deste princípio a relação empregatícia deverá ser reconhecida.

Outro exemplo: determinada empresa contrata um “prestador de serviços” que, na realidade, é um autêntico empregado, pois na relação existem todos os elementos que configuram a relação de emprego: neste caso, por aplicação do princípio em estudo, será desconstituída a relação contratual de direito civil e reconhecida a relação de emprego.

O Princípio da primazia da realidade também é chamado de **princípio do contrato realidade**.

Gabarito: (B).

13.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2012

O Juiz do Trabalho pode privilegiar a situação de fato que ocorre na prática, devidamente comprova a, em detrimento dos documentos ou do rótulo conferido à relação de direito material. Tal assertiva, no Direito do Trabalho, refere-se ao princípio da

- (A) irrenunciabilidade.
- (B) intangibilidade salarial.
- (C) continuidade.
- (D) primazia da realidade.
- (E) proteção.

Comentários:

Por meio do princípio da primazia da realidade busca-se, no direito do trabalho, priorizar a realidade em detrimento da forma.

Gabarito: (D).

14.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2011

O princípio que faz prevalecer a restrição à autonomia da vontade no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes no ajuste das condições contratuais, é, especificamente, o princípio

- (A) da condição mais benéfica.
- (B) da imperatividade das normas trabalhistas.
- (C) da primazia da realidade sobre a forma.
- (D) da continuidade da relação de emprego.
- (E) do in dubio pro operatio.

Comentários:

O gabarito da questão é a **alternativa (B)**.



Em regra, as normas trabalhistas são impositivas, não podendo ser afastadas por acordo entre as partes (empregador e empregado).

Este princípio, também chamado de **princípio da indisponibilidade das normas trabalhistas**, é uma limitação à autonomia das partes no direito do trabalho.

Como aprendemos na parte teórica da aula, no direito civil as partes têm soberania para negociar cláusulas contratuais, o que, no direito do trabalho, poderia vir a fazer com que o trabalhador abrisse mão de direitos para conquistar ou manter seu emprego.

Assim, tendo em vista o já comentado desequilíbrio entre capital e trabalho, no âmbito trabalhista as partes não podem negociar livremente cláusulas trabalhistas.

As outras alternativas da questão apresentam princípios do Direito do Trabalho, mas nenhum deles diz respeito a restrição de autonomia da vontade, conforme solicitado no enunciado.

Gabarito: (B).



QUESTÕES COMENTADAS



Fontes do Direito do Trabalho

1. FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Conforme previsão legal, o juiz do trabalho, ao analisar uma convenção coletiva de trabalho juntada no processo para embasar determinado pedido formulado pelo reclamante, deverá se pautar pelo princípio de

- (A) intocabilidade da autonomia da vontade coletiva.
- (B) intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
- (C) observância irrestrita dos princípios que regem o Direito do Trabalho.
- (D) respeito às normas de direito comum, desde que não colidam com princípios do direito laboral.
- (E) salvaguarda dos interesses do trabalhador hipossuficiente.

Comentários

Questão frequente em provas da FCC, que tratou do princípio da intervenção mínima, inserido na CLT por meio da reforma trabalhista:

CLT, art. 8º, § 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo **princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva**.

Gabarito (B)

2. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Acerca das fontes do Direito do Trabalho, considere:



I. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, apenas pela jurisprudência, por analogia, por equidade, pelo direito comparado e outros princípios e normas gerais de direito, admitindo-se, excepcionalmente, que um interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

II. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.

III. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho, além de analisar a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), poderá anular cláusulas coletivas com base em juízos de valor sobre o pactuado, balizando sua atuação pelo princípio da intervenção adequada na autonomia da vontade coletiva.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) II e III.
- (D) I e III.
- (E) I e II.

Comentários:

O **item I** está incorreto por dois motivos. Em primeiro lugar, as fontes supletivas não são “apenas” aquelas mencionadas na questão: “jurisprudência”, “analogia”, “equidade”, “direito comparado”, “princípios e normas gerais de direito”. O próprio artigo 8º da CLT menciona, por exemplo, os “usos e costumes” e o “direito comum”.

Além disso, na utilização de qualquer destas fontes, nenhum interesse de classe ou particular deve prevalecer sobre o interesse público:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas **sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público**.

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.

O **item II**, correto, de acordo com a regra inserida no §2º do art. 8º da CLT:



CLT, art. 8º, § 2º **Súmulas** e **outros enunciados** de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho **não poderão** restringir direitos legalmente previstos nem **criar obrigações que não estejam previstas em lei**.

Por fim, o **item III** está incorreto segundo a CLT. A reforma trabalhista positivou o princípio da **intervenção mínima** na autonomia da vontade coletiva. Assim, a rigor, a Justiça do Trabalho não poderia anular cláusulas coletivas com base em juízos de valor sobre o pactuado, mas tão-somente com base nos elementos essenciais do negócio jurídico¹:

CLT, art. 8º, § 3º No exame de convenção **coletiva** ou **acordo** coletivo de trabalho, a **Justiça do Trabalho analisará exclusivamente** a conformidade dos **elementos essenciais** do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) [condições para validade dos negócios jurídicos], e balizará sua atuação pelo **princípio da intervenção mínima** na autonomia da vontade coletiva.

Gabarito (B)

3. FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

No Direito do Trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, os costumes e a Convenção Coletiva de Trabalho são classificados, respectivamente, como fontes:

- (A) formal autônoma, material heterônima e formal autônoma.
- (B) material autônoma, formal heterônima e formal autônoma.
- (C) formal autônoma, material heterônima e material heterônima.
- (D) material heterônima, formal autônoma e material heterônima.
- (E) formal heterônima, formal autônoma e formal autônoma.

Comentários:

As **sentenças normativas** consistem em fonte formal heterônoma, na medida em que possuem forma no mundo jurídico e são proferidas pela Justiça do Trabalho (e não pelos próprios destinatários da norma).

¹ Código Civil, art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.



Por sua vez, os **costumes** e as **Convenções Coletivas do Trabalho (CCT)**, apesar de possuírem validade no mundo jurídico, consoante doutrina majoritária, são elaboradas pelos próprios empregadores e empregados. Portanto, são fontes formais autônomas.

Gabarito (E)

4. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho elenca algumas fontes subsidiárias ou supletivas do Direito do trabalho, NÃO se incluindo

- (A) direito comparado.
- (B) jurisprudência.
- (C) analogia.
- (D) usos e costumes.
- (E) convenção coletiva de trabalho.

Comentários:

Questão que cobrou a classificação das fontes do Direito do Trabalho quanto a serem fontes diretas (utilizadas na interpretação das normas) ou indiretas (utilizadas apenas de forma subsidiária ou supletiva). Relembro que as fontes indiretas são utilizadas apenas para sanar lacunas existentes na legislação (integração das normas).

Da leitura das alternativas podemos perceber que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), **letra (E)**, é a única fonte direta do Direito do Trabalho mencionada, consoante classificação majoritária. Nesse sentido, lembro que tanto as Convenções Coletivas quanto os Acordos Coletivos têm sua validade jurídica reconhecida no próprio texto constitucional (CF, art. 7º, XXVI).

As **alternativas (A) a (C)** mencionam fontes supletivas (ou subsidiárias), as quais são utilizadas apenas na ausência de fontes diretas.

Em relação à **letra (D)**, relembro que que parte majoritária da doutrina enquadra os usos e costumes como fonte formal do direito do trabalho. No entanto, a par da controvérsia existente quanto ao seu enquadramento como fonte formal, tal espécie encontra-se, assim como as demais, listada no artigo 8º da CLT, enquadrando-se também como fonte subsidiária:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela **jurisprudência**, por **analogia**, por **eqüidade** e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os **usos e**



costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Gabarito (E)

5. FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A doutrina dominante classifica como fontes formais autônomas do Direito do Trabalho:

- (A) a Constituição Federal e as Medidas Provisórias.
- (B) as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
- (C) os fatos sociais e políticos que contribuíram para formação e a substância das normas jurídicas trabalhistas.
- (D) os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho.
- (E) as greves de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho.

Comentários:

Conforme quadro abaixo:

Fonte(s)	Classificação	
(A) a Constituição Federal e as Medidas Provisórias.	Fonte formal	Heterônoma
(B) as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.	Fonte formal	Heterônoma
(C) os fatos sociais e políticos que contribuíram para formação e a substância das normas jurídicas trabalhistas.	Fonte material	-
(D) os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho.	Fonte formal	Autônoma
(E) as greves de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho.	Fonte material	-

Gabarito: (D).

6. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

O termo “fonte do direito” é empregado metaforicamente no sentido de origem primária do direito ou fundamento de validade da ordem jurídica. No Direito do Trabalho, o estudo das fontes é de relevada importância, subdividindo-se em algumas modalidades. Assim sendo, considera-se fonte formal heterônoma do Direito do Trabalho:



- (A) As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias profissional e econômica.
- (B) Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato da categoria profissional.
- (C) As greves de trabalhadores por reajuste salarial de toda a categoria.
- (D) Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas juslaborais.
- (E) A sentença normativa proferida em dissídio coletivo.

Comentários:

Conforme quadro abaixo:

Fonte(s)	Classificação	
(A) As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias profissional e econômica.	Fonte formal	Autônoma
(B) Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato da categoria profissional.	Fonte formal	Autônoma
(C) As greves de trabalhadores por reajuste salarial de toda a categoria.	Fonte material	-
(D) Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas juslaborais.	Fonte material	-
(E) A sentença normativa proferida em dissídio coletivo.	Fonte formal	Heterônoma

Gabarito: (E).

7. FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Considere:

- I. As convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho são exemplos de fontes formais autônomas do Direito do Trabalho.
- II. A legislação trabalhista faz referência aos costumes como fonte integradora do Direito do Trabalho.
- III. A jurisprudência não é considerada fonte formal de Direito do Trabalho, uma vez que não há previsão legal para sua utilização, bem como se refere apenas a casos concretos e específicos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.



- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Comentários:

Sobre a **alternativa I**, realmente Acordos e Convenções Coletivas são fontes formais autônomas, já que não há terceiros participando da formulação da norma.

Em relação à **alternativa II**, o entendimento majoritário é que usos e costumes são fontes supletivas (ou integradoras) do direito do trabalho, com fundamento no artigo 8º da CLT:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, **na falta de disposições legais ou contratuais**, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, **de acordo com os usos e costumes**, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Por fim, a **alternativa III** está incorreta. Primeiramente, a jurisprudência em súmulas ou OJs do TST não versa apenas sobre casos concretos específicos, de modo que a parte final já condena a alternativa. Por fim, em que pese a falta de consenso quanto à sua classificação ou não como fonte, há previsão legal (transcrita acima) de sua utilização no Direito do Trabalho (questão semelhante cobrada no concurso FCC_TRT12_ANALISTA JUDICIÁRIO_OF JUST AVAL FEDERAL_2013).

Gabarito: (A).

8. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Em sentido genérico, 'fontes do direito' consubstancia a expressão metafórica para designar a origem das normas jurídicas. Na Teoria Geral do Direito do Trabalho, são consideradas fontes formais autônomas:

- (A) fatores econômicos e geopolíticos.
- (B) fatores sociais e religiosos.
- (C) Constituição Federal e leis complementares.
- (D) medidas provisórias e jurisprudência.
- (E) acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho.

Comentários:



Assertiva (E), já que acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho representam normas jurídicas elaboradas pelos próprios destinatários da norma.

As **assertivas (A) e (B)** trazem fontes materiais, já que se relacionam a momentos pré-jurídico, os quais influenciam na positivação de normas jurídicas.

Por sua vez, as **assertivas (C) e (D)** trazem fontes formais heterônomas, já que são elaboradas pelo próprio Estado, sem participação direta dos destinatários em sua produção.

Gabarito: (E).

9. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

A sentença normativa é a decisão proferida por um Tribunal do Trabalho em um dissídio coletivo, estabelecendo uma regra geral, abstrata e impessoal que vai reger as relações entre trabalhadores e empregadores de uma determinada categoria, sendo classificada no Direito do Trabalho como

(A) fonte material heterônoma.

(B) fonte formal autônoma.

(C) regra de hermenêutica e não fonte do direito.

(D) fonte formal heterônoma.

(E) fonte material profissional.

Comentários:

Letra (D), já que representam uma norma jurídica produzida pelo Estado.

Apenas para relembrar: As **sentenças normativas** são proferidas pela Justiça do Trabalho em processos de dissídio coletivo:

CF/88, art. 114, § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

Gabarito: (D).

10. FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

No tocante as fontes do Direito do Trabalho considere:

I. As fontes formais traduzem a exteriorização dos fatos por meio da regra jurídica.



II. São fontes formais do Direito do Trabalho as portarias ministeriais e a Constituição Federal brasileira.

III. A sentença normativa e as leis são fontes materiais autônomas.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) III.

(E) II.

Comentários:

As **assertivas I e II** estão corretas, pois trazem, respectivamente, o conceito e exemplos de fontes formais.

Lembrem-se de que as fontes **formais** do direito do trabalho se enquadram como tal em vista de sua exteriorização na ordem jurídica na forma de Constituição, emenda à Constituição, lei, decreto, etc.

Assim, fontes formais são² "*os mecanismos exteriores e estilizados pelos quais as normas ingressam, instauram-se e cristalizam-se na ordem jurídica*".

A **assertiva III** encontra-se incorreta, visto que as sentenças normativas e as leis são ambas fontes formais de Direito do Trabalho, visto que foram exteriorizadas e fazem parte da ordem jurídica.

Gabarito: (A).

11.FCC/TRT15 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

No tocante às fontes do Direito, considere:

I. Fontes formais são as formas de exteriorização do direito, como por exemplo, as leis e costumes.

II. A sentença normativa é uma fonte heterônoma do Direito do Trabalho, assim como regulamento unilateral de empresa.

III. A Convenção Coletiva de Trabalho, quanto à origem, classifica-se como uma fonte estatal.

IV. A Convenção Coletiva de Trabalho, quanto à vontade das partes, classifica-se como imperativa.

Está correto o que se afirma APENAS em

² DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 139.



- (A) I e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) II e IV.

Comentários:

A **assertiva I** está correta. As fontes classificam-se em formais e materiais. As fontes **formais** do direito do trabalho se enquadram como tal em vista de sua exteriorização na ordem jurídica na forma de Constituição, emenda à Constituição, lei, decreto, etc.

Já as fontes materiais são fatores que influenciam na criação e alteração das normas jurídicas (por isso se relacionam ao momento pré-jurídico). Por exemplo, movimentos sindicais, greves e outras pressões exercidas pelos trabalhadores.

A **assertiva II**: As **sentenças normativas** são proferidas pela Justiça do Trabalho em processos de dissídio coletivo, portanto, pelo Estado. Dessa forma, são fontes formais heterônomas.

Já o **regulamento empresarial**, embora exista um debate doutrinário acerca da sua consideração como fonte, e também se este seria fonte autônoma ou heterônoma, a FCC considerou neste item como fonte formal heterônoma. Notem que ela especificou nesta assertiva que seria o regulamento empresarial **unilateral**, ou seja, elaborado sem a participação do empregado. Portanto, neste caso, seria fonte heterônoma, pois seria uma norma cuja elaboração não contou com a participação direta dos empregados.

A **assertiva III**, incorreta, pois a **Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)**, assim como os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), são fontes formais autônomas, vez que produzidas pelos próprios destinatários. **Fontes autônomas** são também **denominadas** de diretas, não estatais ou primárias. Portanto, a assertiva está incorreta, visto que as CCT são fontes não estatais.

A **assertiva IV** está incorreta. Ainda quanto à terminologia, as **fontes heterônomas** também são **denominadas** imperativas ou estatais. Dessa forma, a assertiva está incorreta, visto que as CCT são fontes autônomas e, portanto, não imperativas.

Gabarito: (D).

12. FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2013

Em relação aos princípios e fontes do Direito do Trabalho, é INCORRETO afirmar que



- (A) a analogia, os usos e costumes não são considerados fontes do direito do trabalho, por falta de previsão legal.
- (B) o princípio da primazia da realidade prevê a importância dos fatos em detrimento de informações contidas nos documentos.
- (C) o direito do trabalho se orienta pelo princípio da continuidade da relação de emprego.
- (D) o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho são fontes formais do direito do trabalho.
- (E) a Consolidação das Leis do Trabalho prevê que a jurisprudência é fonte subsidiária do Direito do Trabalho.

Comentários:

Alternativa A (incorreta): por expressa disposição do art. 8º, *caput*, da CLT, analogia, usos e costumes são considerados fontes supletivas do Direito do Trabalho:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela **jurisprudência**, por **analogia**, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os **usos e costumes**, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Alternativa B (correta): é exatamente o que prevê o princípio da primazia da realidade.

Alternativa C (correta): sim, é um dos princípios orientadores do Direito do Trabalho. Uma decorrência deste princípio é a excepcionalidade dos contratos de trabalho a termo, já que a regra é que os contratos de trabalho sejam por tempo indeterminado.

Alternativa D (correta): sim, as Convenções e os Acordos Coletivos de Trabalho são fontes formais autônomas do Direito do Trabalho;

Alternativa E (correta): em decorrência do mesmo art. 8º, *caput*, da CLT, a jurisprudência também é considerada fonte supletiva do Direito do Trabalho.

Gabarito: (A).

13.CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Assinale a opção correta no que diz respeito aos princípios e fontes do direito do trabalho.

- (A) Aplica-se o princípio da primazia da realidade à hipótese de admissão de trabalhador em emprego público sem concurso.



- (B) As convenções coletivas de trabalho, embora sejam consideradas fontes do direito do trabalho, vinculam apenas os empregados sindicalizados, e não toda a categoria.
- (C) A CLT proíbe expressamente que o direito comum seja fonte subsidiária do direito do trabalho, por incompatibilidade com os princípios fundamentais deste.
- (D) De acordo com entendimento do TST, com fundamento no princípio da proteção, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.

Comentários:

Esta questão cobra diversos entendimentos do TST e conceitos relacionados a fontes e princípios do Direito do Trabalho. Vejamos cada uma das assertivas:

Alternativa A (incorreta): No caso dos empregados públicos (agentes públicos com contrato de trabalho com a Administração Pública regido pela CLT e selecionados mediante concurso público), a realização de concurso público é solenidade essencial à validade do contrato de trabalho.

Portanto, mesmo trabalhando como um empregado público, o empregado não tem reconhecido o vínculo trabalhista com a Administração. Dessa forma, a primazia da realidade não prevalece diante da necessidade de realização de concurso público. Exemplo desse entendimento encontra-se na Súmula 363 do TST:

SUM-363 CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A contratação de servidor público, após a CF/1988, **sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º**, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Alternativa B (incorreta): A convenção coletiva tem eficácia limitada aos integrantes da categoria profissional respectiva, mas alcança empregados sindicalizados ou não, e também aqueles que ainda não são empregados e que venham a se tornar empregados naquela categoria.

Alternativa C (incorreta): O art. 8º, § 1º, da CLT, prevê justamente o contrário:

CLT, art. 8º, § 1º O **direito comum** será **fonte subsidiária** do direito do trabalho.

Alternativa D (correta): trata-se da Súmula 51, inciso II. Caso haja dois regulamentos na empresa (que dispõe sobre regras, direitos e obrigações no âmbito empresarial) e o empregado opte por um deles, a jurisprudência do TST entende que esta opção representa **renúncia** ao outro por parte do empregado:



SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT

(...)

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.

Gabarito: (D).

14.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2013

No estudo das fontes e princípios do Direito do Trabalho,

(A) a CLT relaciona expressamente a jurisprudência como fonte supletiva, a ser utilizada pelas autoridades administrativas e pela Justiça do Trabalho em caso de omissão da norma positivada.

(B) o direito comum será fonte primária e concorrente com o direito do trabalho quando houver alguma omissão da legislação trabalhista, conforme norma expressa da CLT.

(C) a sentença normativa não é considerada fonte formal do direito do trabalho porque é produzida em dissídio coletivo e atinge apenas as categorias envolvidas no conflito.

(D) o princípio da aplicação da norma mais favorável aplica-se no direito do trabalho para garantia dos empregos, razão pela qual, independente de sua posição hierárquica, deve ser aplicada a norma mais conveniente aos interesses da empresa.

(E) o princípio da primazia da realidade do direito do trabalho estabelece que os aspectos formais prevalecem sobre a realidade, ou seja, a verdade formal se sobrepõe à verdade real.

Comentários:

Alternativa (A), que se fundamenta no art. 8º da CLT:

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela **jurisprudência**, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Em face do art. 8º, §1º, a **alternativa (B)** está incorreta:

CLT, art. 8º, § 1º O **direito comum** será **fonte subsidiária** do direito do trabalho.



Já a **alternativa (C)** errou ao sugerir que sentença normativa não seria fonte formal. Elas são consideradas fontes formais heterônomas.

As **sentenças normativas** são proferidas pela Justiça do Trabalho em processos de dissídio coletivo:

CF/88, art. 114, § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

A **alternativa (D)** está incorreta porque, em face do **princípio da norma mais favorável**, deve-se aplicar a norma mais favorável ao obreiro. Pela aplicação deste princípio, portanto, respeitadas as regras de Hermenêutica Jurídica, deve-se buscar a aplicação da norma mais favorável ao empregado.

Quanto à **alternativa (E)**, também incorreta, pode-se dizer que por meio do **princípio da primazia da realidade** busca-se, no direito do trabalho, priorizar a **realidade em detrimento da forma**.

Assim, nos casos em que haja, por exemplo, típica relação de emprego mascarada por contrato de estágio (veremos que estagiário não é empregado), por aplicação deste princípio a relação empregatícia deverá ser reconhecida.

Gabarito: (A).

15.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

A doutrina clássica conceitua os princípios como sendo “proposições que se colocam na base de uma ciência, informando-a”. Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que o Direito Individual do Trabalho adota como regra o princípio da

- (A) norma mais favorável ao trabalhador.
- (B) imperatividade das normas trabalhistas.
- (C) intangibilidade salarial.
- (D) disponibilidade dos direitos trabalhistas.
- (E) continuidade da relação de emprego.

Comentários:

Em Direito do Trabalho existe o princípio da **indisponibilidade** dos direitos trabalhistas.

Este princípio, também chamado de **princípio da imperatividade das normas trabalhistas**, é uma limitação à autonomia das partes no direito do trabalho.



No direito civil as partes têm autonomia para negociar cláusulas contratuais, o que, no direito do trabalho, poderia vir a fazer com que o trabalhador abrisse mão de direitos para conquistar ou manter seu emprego.

Assim, tendo em vista o já comentado desequilíbrio entre capital e trabalho, no âmbito trabalhista as partes **não** podem negociar livremente cláusulas trabalhistas.

Este princípio também é conhecido como princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e princípio da imperatividade das normas trabalhistas.

O princípio em estudo está relacionado à impossibilidade, em regra, da **renúncia** no Direito do Trabalho (ato pelo qual o empregado, por simples vontade, abriria mão de direitos que lhe são assegurados pela legislação).

As demais alternativas elencam princípios intrinsecamente relacionados ao Direito do Trabalho.

Gabarito: (D).

16.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2011

Maria, estudante de direito, está discutindo com o seu colega de classe, Denis, a respeito das Fontes do Direito do Trabalho. Para sanar a discussão, indagaram ao professor da turma sobre as fontes autônomas e heterônomas. O professor respondeu que as Convenções Coletivas de Trabalho, as Sentenças Normativas e os Acordos Coletivos são fontes

- (A) autônomas.
- (B) heterônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente
- (C) autônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente.
- (D) autônomas, heterônomas e autônomas, respectivamente.
- (E) heterônomas.

Comentários:

Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho são elaborados pelos próprios destinatários das normas, sendo, portanto, fontes autônomas. Já as sentenças normativas têm origem no Poder Judiciário, sendo exemplos de normas heterônomas.

Gabarito: (D).





QUESTÕES COMENTADAS



Direitos Constitucionais dos Trabalhadores

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com a Constituição Federal de 1988 e com as disposições legais que preveem regras de proteção ao salário,

A) é garantida a irredutibilidade salarial, sendo vedada qualquer redução salarial do empregado ainda que disposta em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

B) é possível a redução salarial a qualquer momento da vigência do contrato de trabalho, mas desde que seja apresentada justificativa prévia pelo empregador.

C) é garantida a irredutibilidade salarial, sendo, porém, admitida sua redução por comum acordo entre empregado e empregador, desde que o empregado tenha diploma de nível superior.

D) é garantida a irredutibilidade salarial, admitida, entretanto, a redução salarial caso seja prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

E) é permitida a redução salarial no decorrer do contrato de trabalho mediante acordo individual firmado entre empregado e empregador, desde que o empregado receba salário igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta e a **letra (D)**, correta. O princípio da irredutibilidade salarial não é absoluto. A própria Constituição Federal prevê como exceção a possibilidade de redução salarial mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, conforme seu Art. 7º, inciso VI.

"Art. 7º, VI - irredutibilidade do salário, **salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;**"

A **letra (B)** está incorreta. A redução salarial não pode ser um ato unilateral do empregador baseado em justificativa; ela depende de negociação coletiva, como regra geral (convenção ou acordo coletivo).

A **letra (C)** está incorreta. A redução salarial por acordo individual não é permitida, mesmo para empregados com diploma de nível superior (CLT, art. 444, p.u.). A exceção constitucional é expressa quanto à necessidade de negociação coletiva.



A **letra (E)** está incorreta. A permissão para acordo individual com o empregado "hipersuficiente" (que recebe salário nos termos descritos) prevista no Art. 611-A da CLT não se sobrepõe à regra constitucional da irredutibilidade salarial (Art. 7º, VI), que exige negociação coletiva para a redução. Além disso, para se caracterizar o empregado hipersuficiente mencionado no art. 444, p.u., da CLT, exige-se também o diploma de nível superior.

Gabarito (D)

2. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

A Constituição Federal de 1988 assegura aos trabalhadores domésticos diversos direitos, dentre os quais

(A) proteção em face da automação, na forma da lei, e ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

(B) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.

(C) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(D) garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.

(E) proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos e jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

Comentários:

Questão que exigiu conhecimento do parágrafo único do art. 7º da CF, o qual estabelece os direitos constitucionais dos trabalhadores domésticos.

A **letra (A)** está incorreta. Nem o direito à proteção em face da automação (inciso XXVII) nem o prazo prescricional (inciso XXIX) estão listados no rol de direitos estendidos aos trabalhadores domésticos pelo parágrafo único do Art. 7º da Constituição Federal.

A **letra (B)** está incorreta, pois o piso salarial (inciso V) não é direito garantido expressamente aos domésticos.

A **letra (C)** está incorreta. A proteção do mercado de trabalho da mulher (inciso XX) e o adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas (inciso XXIII) não estão incluídos no rol de direitos dos trabalhadores domésticos previsto no parágrafo único do Art. 7º da Constituição.

A **letra (D)** está correta. Tanto a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para quem percebe remuneração variável (inciso VII) quanto o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de



trabalho (inciso XXVI) são direitos expressamente assegurados aos trabalhadores domésticos pelo parágrafo único do Art. 7º da Constituição Federal.

A **letra (E)** está incorreta. Nem a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual (inciso XXXII) nem a jornada de seis horas para turnos ininterruptos de revezamento (inciso XIV) constam no rol de direitos aplicáveis aos empregados domésticos.

Gabarito (D)

3. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025

A Constituição Federal de 1988, em seu Título II, que prevê os direitos e garantias fundamentais, indicou, de forma exemplificativa, direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais

(A) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, em caso de dolo ou culpa.

(B) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador temporário.

(C) adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, excluídas as atividades penosas.

(D) salário-família para seus dependentes.

(E) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

Comentários:

A **letra (A)** está de acordo com o Art. 7º, inciso XXVIII, da CF/88:

CF/88, Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

A **letra (B)** está incorreta, pois a Constituição Federal de 1988 prevê a igualdade entre o empregado permanente e o avulso, conforme prevê o Art. 7º, inciso XXXIV, da CF/88:

CF/88, Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

A **letra (C)** está incorreta, pois também será garantido adicional para atividades penosas:

CF/88, Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

A **letra (D)** está incorreta, pois apesar do salário-família ser pago em razão do dependente, apenas tem direito o trabalhador de baixa renda, conforme prevê o Art. 7º, inciso XII, da CF/88:

CF/88, Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

A **letra (E)** está incorreta, pois a assistência ocorre do nascimento **até 5 anos de idade**:

CF/88, Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

Gabarito (A)

4. FCC/TRT - SE - 2024

A Constituição Federal de 1988 prevê, dentre outros direitos sociais previstos em seu artigo 7º, que os trabalhadores urbanos e rurais têm o direito

(A) à participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração, e, em regra, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

(B) à irredutibilidade do salário, vedada qualquer disposição a respeito em convenção ou acordo coletivo.

(C) ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

(D) à jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

(E) à assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 7 anos de idade em creches e pré-escolas.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois a participação nos lucros, ou resultados, é desvinculada da remuneração:

CF/88, Art. 7º, XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.



A **letra (B)** está incorreta, pois convenções ou acordos coletivos podem dispor sobre irreduzibilidade salarial. Em outras palavras, é possível reduzir o salário dos trabalhadores, excepcionalmente, via acordo ou convenção coletiva:

CF/88, Art. 7º, VI - irreduzibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.

A **letra (C)** está **correta**, conforme previsto expressamente o Art. 7º, inciso V, da Constituição Federal de 1988:

CF/88, Art. 7º, V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

A **letra (D)** está incorreta, pois nos casos de turnos ininterruptos de revezamento a jornada é de **6 horas**, como regra geral:

CF/88, Art. 7º, XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

A **letra (E)** está incorreta, pois a assistência aos filhos e dependentes é do nascimento até os **5 anos** de idade:

CF/88, Art. 7º, XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

Gabarito (C)

5. FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Mirtes foi contratada como empregada doméstica para prestar serviços de acompanhante de idoso, de segunda a sábado. Na residência do seu empregador há um tanque de óleo diesel para fazer funcionar um gerador que alimenta o aparelho que o idoso necessita, em caso de faltar energia elétrica. Nessa condição, com base no que prevê a Constituição Federal de 1988, Mirtes

(A) poderá vir a perceber adicional de insalubridade em grau médio, à base de 25% do salário mínimo, após laudo pericial que ateste a agressividade do ambiente.

(B) deverá perceber o competente adicional de periculosidade, no percentual de 30% do seu salário básico.

(C) deverá perceber o competente adicional de periculosidade, no percentual de 30% da sua remuneração, composta pelo salário acrescido de outras verbas salariais.

(D) poderá vir a perceber adicional de insalubridade em grau médio, à base de 30% do salário mínimo, após laudo pericial que ateste a agressividade do ambiente.

(E) não fará jus ao adicional de periculosidade, em face de ser trabalhadora doméstica.

Comentários:



A questão exigiu conhecimento dos **direitos constitucionais não estendidos aos empregados domésticos** pelo parágrafo único do art. 7º da CF (com redação dada pela EC 72/2013). Valendo-me do quadro inserido no material PDF, lembro que os seguintes direitos **não** foram estendidos aos domésticos (nem pela redação original da CF/88 nem pela EC 72/2013):

Direitos que continuam não elencados no art. 7º, § único

- Piso salarial (inciso V)
- Participação nos lucros ou resultados (inciso XI)
- Jornada máxima 6 horas/dia para TIR (inciso XIV)
- Proteção ao mercado de trabalho da mulher (inciso XX)
- **Adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade (inciso XXIII)**
- Proteção em face da automação (inciso XXVII)
- Prescrição bienal e quinquenal (inciso XXIX)
- Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos (inciso XXXII)
- Igualdade de direitos entre empregado e trabalhador avulso (inciso XXXIV)

Percebam que, dos pouquíssimos direitos constitucionais não estendidos aos domésticos, está o direito ao "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas" (art. 7º, XXIII).

Portanto, como Mirtes é empregada doméstica, não fará jus ao adicional de periculosidade ou insalubridade, de modo que o gabarito encontra-se na **letra (E)**.

Gabarito (E)

6. FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

A doutrina considera como uma das inovações marcantes da Constituição Federal do Brasil de 1988 em relação às anteriores a previsão no seu artigo 7º de um rol de direitos dos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição social, dentre os quais:

- (A) prazo prescricional trintenário para reclamação de FGTS; seguro-desemprego para situações gerais de desemprego.
- (B) prevalência do negociado sobre o legislado; piso salarial desvinculado da extensão e da complexidade do trabalho.
- (C) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; proteção em face da automação, na forma da lei.
- (D) liberdade sindical mitigada; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, como excludente da indenização a que este estaria obrigado, quando incorresse em dolo ou culpa.



(E) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso desde que sindicalizado; possibilidade de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

Comentários:

A letra (C) é a única alternativa que traz corretamente dois direitos previstos no texto constitucional (CF, art. 7º, incisos VIII e XXVII).

Em relação ao enunciado, destaco que o décimo terceiro salário (ou gratificação natalina) começou como um costume, o qual foi posteriormente alçado ao nível de lei (Leis 4.090/1962 e 4.749/1965) e só em 1988 foi elevado ao plano constitucional.

A **letra (A)**, incorreta, por dois motivos. Primeiramente, a prescrição trintenária não é direito dos trabalhadores, muito menos constitucional. O prazo prescricional, inclusive para o FGTS, obedece aos prazos de 2 e 5 anos previstos no art. 7º, inciso XXIX, da CF. Em segundo lugar, o seguro-desemprego é devido, segundo o texto constitucional, somente nas hipóteses de desemprego involuntário:

CF/88, art. 7º, II - seguro-desemprego, em caso de desemprego **involuntário**;

A **letra (B)**, incorreta, já que não há constitucionalmente prevista a prevalência do “negociado” sobre o “legislado”. Além disso, o piso salarial é sim vinculado à extensão e complexidade do trabalho:

CF, art. 7º, V - piso salarial **proporcional** à extensão e à complexidade do trabalho;

A **letra (D)**, incorreta, já que no direito brasileiro vale o **princípio da autonomia sindical**. Ele garante aos sindicatos liberdade de se organizarem sem interferências do Estado e das empresas:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei **não poderá** exigir **autorização** do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Além disso, o seguro contra acidentes de trabalho **não** exclui a indenização a que o empregador estaria obrigado, quando o acidente resultar de dolo ou culpa por parte do empregador:

CF/88, art. 7º, XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, **sem** excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

Por fim, a **letra (E)** também está incorreta por mais de um motivo. Primeiramente, o avulso não precisa ser sindicalizado para ter igualdade de direitos com o trabalhador com vínculo empregatício permanente:

CF/88, art. 7º, XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Além disso, a CF proíbe a distinção mencionada na parte final da alternativa:



CF/88, art. 7º, XXXII - **proibição** de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Gabarito: (C).

7. FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente uma série de disposições normativas trabalhistas que, segundo a doutrina, pode ser considerada como patamar mínimo civilizatório do trabalhador. Entre outros direitos trabalhistas, a Constituição Federal de 1988 prevê, expressamente, o direito

(A) ao intervalo intrajornada e interjornada.

(B) ao adicional de sobreaviso e de prontidão e a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

(C) ao adicional de horas extras e observância da proporcionalidade para contratação de empregado estrangeiro.

(D) ao seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou não, e gozo de intervalo para refeição e descanso na forma da lei.

(E) à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, conforme previsão legal.

Comentários:

A banca quer saber se o candidato conhece o rol de direitos do art. 7º da CF. Para confundir, cita direitos do trabalhador previstos em lei, embora não constantes do texto constitucional.

A **letra (A)**, incorreta, já que tais intervalos, embora previstos em lei (portanto, legislação infraconstitucional), não se encontram presentes expressamente no texto constitucional, como pede a questão.

A **letra (B)**, incorreta, já que não há previsão constitucional acerca de “adicional de sobreaviso e de prontidão”. O segundo direito citado na alternativa (redução dos riscos inerentes ao trabalho) encontra-se no inciso XXII do art. 7º.

A **letra (C)**, incorreta, já que inexistente previsão constitucional acerca de proporcionalidade para contratação de empregado estrangeiro. O adicional de horas extras, por sua vez, encontra-se previsto no inciso XVI do art. 7º da CF.

A **letra (D)** está incorreta por dois motivos. O seguro-desemprego, embora previsto constitucionalmente, é devido apenas em caso de desemprego involuntário:

CF, art. 7º, II - seguro-desemprego, em caso de desemprego **involuntário**;

Além disso, o “gozo de intervalo para refeição e descanso”, apesar de previsto em lei, não se encontra insculpido no texto constitucional.



Por fim, a **letra (E)** traz direitos realmente previstos no texto constitucional (art. 7º, incisos XX e XXI).

Gabarito: (E).

8. FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais inseridos no artigo 7º da Constituição Federal do Brasil de 1988, com objetivo de garantir e aprimorar a sua condição social, está

(A) a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até sete anos de idade em creches e pré-escolas.

(B) o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.

(C) o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos, salvo determinação diversa ajustada em convenção coletiva de trabalho em razão da especificidade da atividade.

(D) a participação nos lucros, ou resultados, vinculada a remuneração e, obrigatoriamente, na gestão das empresas com mais de duzentos empregados.

(E) a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesesseis e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

Comentários:

Conforme os seguintes incisos do art. 7º da CF:

CF, art. 7º, XI – participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII - **salário-família** pago em razão do dependente do **trabalhador de baixa renda** nos termos da lei;

XV - repouso semanal remunerado, **preferencialmente** aos domingos;

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento **até 5 (cinco) anos de idade** em creches e pré-escolas;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, **a partir de quatorze anos**;

Gabarito: (B).

9. FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016



O artigo 7º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando a garantia e o aprimoramento da sua condição social, inserindo princípios do Direito do Trabalho, mesmo que de forma implícita, como por exemplo,

- (A) primazia da realidade; intangibilidade salarial; razoabilidade.
- (B) boa fé contratual; primazia da realidade; irredutibilidade salarial.
- (C) irredutibilidade salarial; igualdade salarial; intangibilidade salarial.
- (D) alteridade; continuidade da relação de emprego; princípio da despersonalização do empregador.
- (E) continuidade da relação de emprego; pacta sunt servanda; proteção à criança e ao adolescente.

Comentários:

Letra (C), que é a alternativa que traz princípios mais relacionados às disposições do art. 7º da CF, em especial com seus incisos VI, X e XXX:

CF, art. 7º, VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; [igualdade salarial]

- X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; [intangibilidade salarial]

As demais alternativas trazem princípios que não se relacionam integralmente com os incisos do art. 7º do texto constitucional.

Gabarito: (C).

10.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5/10/1988 apresenta em seu artigo 7º um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre os quais está inserido:

- (A) O seguro desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário.
- (B) A proteção em face da automação, na forma da lei.
- (C) A irredutibilidade do salário, mesmo por força de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
- (D) O repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos.
- (E) O estabelecimento, por força de lei, de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Comentários:

Conforme art. 7º, inciso XXVII:



XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

As demais alternativas não encontram respaldo na CF, em especial no art. 7º citado no enunciado:

A **letra (A)** está incorreta, pois somente o desemprego involuntário enseja o pagamento do seguro desemprego:

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego **involuntário**;

A **letra (C)** possui um erro crasso:

VI - irredutibilidade do salário, **salvo** o disposto em convenção ou acordo coletivo;

A **letra (D)**, por sua vez, está incorreta, visto que o repouso semanal remunerado é “preferencialmente” aos domingos.

Por fim, a **letra (E)** está desconforme com o que prevê o inciso XXX do art. 7º:

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Gabarito: (B).

11. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Com base no disposto na CF, assinale a opção correta em relação aos direitos trabalhistas.

- (A) Admite-se o trabalho formal de menores de dezesseis anos de idade na condição de aprendiz.
- (B) Depende de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.
- (C) É assegurado ao empregado o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.
- (D) O período do aviso prévio é sempre de trinta dias, cessando-se no dia do comparecimento do empregado ao seu respectivo sindicato.
- (E) O trabalhador rural não pode ser beneficiário do seguro-desemprego.

Comentários:

Conforme inciso XXXIII do art. 7º:

CF, art. 7º, XXXIII - **proibição** de trabalho **noturno, perigoso ou insalubre** a menores de **dezoito** e de **qualquer trabalho a menores de dezesseis** anos, **salvo na condição de aprendiz**, a partir de **quatorze** anos;

A **alternativa (B)** está incorreta, já que tal previsão decorre diretamente da CF (art. 7º, IX) e da CLT, independentemente de previsão em norma coletiva.

A **alternativa (C)** está incorreta, já que o repouso semanal remunerado é apenas “preferencialmente” aos domingos (art. 7º, XV).

A **alternativa (D)** está incorreta, já que 30 dias é o mínimo do aviso prévio, conforme previsão constitucional (CF, art. 7º, XXI).



A **alternativa (E)** está incorreta, já que o trabalhador rural também tem direito ao seguro-desemprego conforme previsão constitucional (art. 7º, II).

Gabarito: (A).

12. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Assinale a opção correta de acordo com a CF.

(A) O seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador rural somente será devido ao empregado nos casos em que o empregador estiver obrigado ao pagamento de indenização por ter incorrido em dolo ou culpa.

(B) Por meio de negociação coletiva pode-se alterar a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

(C) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos de idade e de qualquer trabalho a menores de dezessete anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de dezesseis anos de idade.

(D) Em virtude da complexidade, o trabalho intelectual necessariamente possui maior valor que o manual.

(E) Conforme norma expressa na CF, os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício permanente e os dos trabalhadores avulsos são diferentes em virtude da situação peculiar de cada um.

Comentários:

Conforme art. 7º, XIV, da CF. Nos turnos ininterruptos, a jornada é, como regra, de 06 horas. Entretanto, por meio de negociação coletiva, é possível se ampliar o limite para 08 horas diárias.

As demais alternativas estão em claro desacordo com os seguintes incisos do art. 7º da CF:

CF, art. 7º São direitos dos trabalhadores **urbanos e rurais**, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXXIII - proibição de trabalho **noturno, perigoso ou insalubre** a menores de **dezoito** e de qualquer trabalho a menores de **dezesseis** anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de **quatorze** anos;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Gabarito: (B).

13. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015



Considerando os direitos assegurados aos trabalhadores pela Constituição Federal, é correto afirmar:

- (A) O repouso semanal remunerado dos empregados rurais, em razão das peculiaridades do trabalho, deve ser necessariamente aos domingos.
- (B) O seguro contra acidentes do trabalho pago pelo empregador o isenta do pagamento de indenização a empregado que sofre o infortúnio.
- (C) A proteção ao mercado de trabalho da mulher é norma de aplicação imediata que, tendo em vista o princípio da igualdade estabelecido como garantia fundamental, não depende de regulamentação infraconstitucional.
- (D) A assistência gratuita em creches e pré-escolas é assegurada aos filhos e dependentes do empregado, desde o nascimento até dez anos de idade.
- (E) A eleição de um representante dos trabalhadores com a finalidade, exclusiva de promover o entendimento direto com o empregador é assegurada nas empresas com mais de duzentos empregados.

Comentários:

Conforme art. 11 do texto constitucional (regulamentado pelo art. 510-A da CLT):

CF, art. 11. Nas empresas de **mais de duzentos empregados**, é assegurada a **eleição** de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o **entendimento direto** com os empregadores.

Gabarito: (E).

14.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

A Constituição Federal do Brasil de 1988 inovou ao apresentar um rol de direitos constitucionais dos trabalhadores, inserindo no seu artigo 7º, dentre outros,

- (A) o auxílio alimentação e a cesta básica.
- (B) o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho.
- (C) o habeas data para conhecimento de informações constantes de registros públicos do trabalhador.
- (D) a pensão por morte e o seguro de vida.
- (E) o direito exclusivo de utilização, publicação e exploração econômica de invenções do trabalhador.

Comentários:

Assertiva (B), com fundamento no art. 7º citado no próprio enunciado:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



(..)

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

As demais assertivas não se encontram previstas no referido art. 7º.

Gabarito: (B).

15.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Ana trabalhou em uma residência como cozinheira de 5 de maio de 2013 a 6 de julho de 2014. No período indicado e na data da rescisão do contrato de trabalho, é devido à categoria profissional de Ana, podendo ser exigido seu cumprimento de imediato pela empregada, o direito a

- (A) adicional noturno.
- (B) jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho.
- (C) FGTS obrigatório.
- (D) seguro-desemprego obrigatório.
- (E) auxílio-creche.

Comentários:

Já que apenas a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho poderia ser exigida de imediato pela empregada no período indicado (5 de maio de 2013 a 6 de julho de 2014).

A questão aborda os direitos que já poderiam ser exigidos naquele período.

Tal período é anterior à publicação da Lei Complementar 150/2015, de 1º de junho de 2015, que regulamentou diversos direitos trabalhistas estendidos aos domésticos pela EC 72/2013, mas pendentes de regulamentação, inclusive: o adicional noturno, a obrigatoriedade do FGTS, o seguro-desemprego obrigatório e o auxílio-creche.

No período do contrato de trabalho, portanto, já vigoravam as alterações promovidas pela EC 72/2013, a qual tornou obrigatório o cumprimento de jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho.

Gabarito: (B).

16.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

De acordo com a Constituição Federal de 1988, dentre os direitos sociais assegurados ao trabalhador, NÃO está a

- (A) introdução do terço constitucional sobre as férias.
- (B) proteção em face de automação, na forma da lei.
- (C) criação dos turnos ininterruptos de revezamento com jornada especial de 6 horas diárias.
- (D) criação de licença paternidade, de cinco dias.



(E) irredutibilidade do salário, independentemente de disposição em convenção ou acordo coletivo, salvo em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados.

Comentários:

A (E), é a alternativa incorreta, já que por meio de convenção ou acordo coletivo o salário poderia ser reduzido:

CF, art. 7º, VI - **irredutibilidade** do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Em regra, é vedada a redução dos salários dos empregados, qualquer que seja o motivo.

A exceção constitucional para a irredutibilidade condiciona a medida à intervenção do sindicato dos trabalhadores, através de negociação coletiva (o gênero "negociação coletiva" abrange as espécies "convenção coletiva" e "acordo coletivo").

Esta redução nominal de salário poderá ocorrer nos casos extremos (por exemplo, uma crise econômica) em que o sindicato aceite a medida para evitar demissões.

Gabarito (E)

17. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais foram inscritos no título da Constituição Federal dedicado a enunciar os direitos e garantias fundamentais. Tal posicionamento sugere, sob certa perspectiva, a qualificação desses direitos como direitos fundamentais da pessoa humana.

Nesse sentido, o constituinte acabou por estendê-los, em grande medida, a outras categorias de trabalhadores, a exemplo dos servidores públicos e dos trabalhadores domésticos. No caso dos servidores públicos, o texto constitucional determina a extensão, dentre outros, dos seguintes direitos:

(A) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento; proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos; e proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.

(B) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento; proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.

(C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

(D) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; proteção em face da automação; e salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.



(E) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

Comentários:

Esta questão está numa zona de interseção entre o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo. Como não podemos correr riscos de que este assunto não seja visto por vocês, resolvemos incluí-la na lista desta aula.

A questão aborda o art. 39, § 3º, da CF (alterado pela EC 19/1998). Vejamos:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Segue a lista dos direitos sociais constitucionalmente assegurados aos servidores públicos:

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - **décimo terceiro salário** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - **remuneração do trabalho noturno superior à do diurno**;

XII - **salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XIII - **duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais**, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)

XV - **repouso semanal remunerado**, preferencialmente aos domingos;

XVI - **remuneração do serviço extraordinário superior**, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)

XVII - gozo de **férias anuais** remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - **licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;



XIX - **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei;

XX - **proteção do mercado de trabalho da mulher**, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - **redução dos riscos inerentes ao trabalho**, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão **por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**;

Portanto, a CF/88 NÃO estendeu aos servidores: a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; proteção em face da automação; ou jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, citados na questão.

Gabarito: (E).

18.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2014

É direito constitucional assegurado aos trabalhadores:

(A) Licença paternidade de quinze dias.

(B) Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

(C) Repouso semanal remunerado, concedido sempre aos domingos.

(D) Participação nos lucros, ou resultados, calculada sobre a remuneração do trabalhador.

(E) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

Comentários:

Voltando aos trabalhadores CLT, observamos alguns erros nas assertivas em relação aos incisos do art. 7º da Constituição Federal. Vejamos:

- a duração da licença paternidade fixada na Constituição é de 5 dias (ADCT, art. 10, § 1º);

- o Repouso semanal remunerado deve ser **preferencialmente aos domingos** (e não sempre!);

- a participação nos lucros ou resultados é **“desvinculada da remuneração”**, conforme texto constitucional;

- a assistência gratuita aos filhos e dependentes vai do nascimento **até os 5 anos de idade**, e não mais até seis (por força da EC 53/2006).

Gabarito: (B).

19.CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinale a opção correta.



- (A) O constituinte federal assegurou aos empregados domésticos, independentemente de condições estabelecidas em lei, que a remuneração do trabalho noturno seja superior à do diurno.
- (B) A remuneração do serviço extraordinário deverá ser cinquenta por cento superior à do normal, não podendo norma coletiva estabelecer percentual maior que o previsto constitucionalmente.
- (C) Embora a CF disponha que a duração do trabalho normal não deva superar oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, o TST admite a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho.
- (D) Segundo a CF, a relação de emprego é protegida contra a despedida sem justa causa, que ocorre quando o empregado pratica um ato faltoso que acarreta o rompimento do pacto de emprego.
- (E) O seguro-desemprego, direito trabalhista previsto na CF, tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, não se aplicando à despedida indireta.

Comentários:

Alternativa A (incorreta): a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno (inciso IX), para os trabalhadores domésticos, é norma constitucional que depende de regulamentação de lei (ainda que já tenha sido feita por meio da LC 150/2015).

Vejamos novamente o quadro:

Direitos assegurados desde que atendidas as condições estabelecidas em lei
- Proteção contra despedida arbitrária (inciso I) - Seguro-Desemprego (inciso II) - FGTS¹ (inciso III) - Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno (inciso IX) - Salário-família (inciso XII) - Auxílio aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas (inciso XXV) - Seguro contra acidentes de trabalho (inciso XXVIII)

Alternativa B (incorreta): o inciso XVI, do art. 7º, da CF, prevê que a remuneração do serviço extraordinário deve ser superior, **no mínimo**, em cinquenta por cento à do normal. Portanto, o que norma coletiva não pode é estabelecer percentual inferior a 50%.

¹ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



Alternativa C (correta): sim, o TST admite a escala de 12x36 horas, nos termos da Súmula 444 do TST:

É **válida**, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista **em lei ou** ajustada exclusivamente **mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho**, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.

Alternativa D (incorreta): a CF realmente protege a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa (art. 7º, I). Entretanto, quando há ato faltoso do empregado, há justa causa, de modo que a despedida é legítima.

Alternativa E (incorreta): Despedida indireta ou rescisão indireta do contrato de trabalho é a situação de justa causa cometida pelo empregador, ou seja, neste caso o empregado é a vítima. Nessa situação, o empregado tem direito a pleitear judicialmente a rescisão do contrato do trabalho, pela falta do empregador, e os efeitos são equivalentes à rescisão por iniciativa do empregador. Portanto, o desemprego resultante dessa situação é involuntário. Nesse sentido, a CF prevê o seguro desemprego no caso de desemprego involuntário (art. 7º, II). Portanto, no caso de rescisão indireta do contrato de trabalho há sim direito ao seguro desemprego.

Gabarito: (C).

20. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

São direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais:

- (A) distinção entre o trabalho técnico, manual e intelectual, aposentadoria e repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- (B) seguro-desemprego, irredutibilidade do salário, salvo exceção prevista em convenção ou acordo coletivo, e anotação do contrato de emprego na CTPS.
- (C) fundo de garantia do tempo de serviço, intervalo mínimo de uma hora para repouso durante a jornada de trabalho e décimo terceiro salário.
- (D) salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, licença-paternidade e coincidência do período de férias no trabalho com as férias escolares, se o trabalhador tiver menos de dezoito anos de idade.
- (E) proteção em face da automação, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário.

Comentários:

Alternativa A (incorreta): a CF prevê justamente o contrário, ou seja, a proibição da distinção entre trabalho técnico, manual e intelectual.



Alternativa B (incorreta): a CF não traz disposição quanto à obrigatoriedade de anotação do contrato de trabalho na CTPS. É uma regra prevista na CLT, ou seja, de estatura infraconstitucional.

Alternativa C (incorreta): a CF não prevê intervalo mínimo durante jornada de trabalho. Trata-se de uma disposição da CLT, aplicável somente aos trabalhadores com jornada diária superior a seis horas.

Alternativa D (incorreta): da mesma forma que as duas anteriores, a CF não prevê a coincidência de férias no trabalho para trabalhadores menores, é uma previsão da CLT.

Alternativa E (correta): são transcrições de trechos dos incisos XXVII, XXI e XVIII do art. 7º da CF.

Gabarito: (E).

21.FCC/TRT18 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

A Constituição Federal do Brasil apresenta, no seu artigo 7º, uma relação de direitos dos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição social.

Dentre os direitos constitucionalmente previstos aos empregados domésticos, está

- (A) a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
- (B) o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- (C) a jornada de seis horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.
- (D) o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
- (E) a proteção em face da automação, na forma da lei.

Comentários:

Esta questão cobra a relação de direitos sociais estendidos à categoria dos trabalhadores domésticos, ou seja, o parágrafo único do art. 7º da CF.

O parágrafo único dividiu os direitos estendidos aos domésticos em dois grupos. O primeiro, no qual não foram feitas ressalvas (direitos constitucionais de aplicabilidade imediata), e o segundo no qual os direitos serão estendidos desde que atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da relação de trabalho.

Gabarito: (A).

22.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Em relação aos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) há previsão apenas de direitos trabalhistas ao empregado urbano, não sendo contemplado o trabalhador rural cujos direitos estão previstos em lei específica.
- (B) não há previsão constitucional para direitos do trabalhador doméstico, cabendo à Consolidação das Leis do Trabalho regulamentá-los.



(C) há igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

(D) não há qualquer previsão constitucional para a proteção do trabalhador em face da automação, bem como de seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador.

(E) há previsão específica quanto à possibilidade de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

Comentários:

Alternativa A (incorreta): O rol de direitos constitucionais do art. 7º é garantido aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, *caput*), não somente aos urbanos.

Alternativa B (incorreta): Conforme visto na questão anterior, há diversos direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores domésticos (art. 7º, parágrafo único).

Alternativa C (correta): O mesmo art. 7º garantiu aos trabalhadores avulsos os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego (art. 7º, XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso).

Alternativa D (incorreta): há sim previsão para a proteção do trabalhador em face da automação e também da obrigatoriedade de seguro contra acidentes do trabalho (art. 7º, inciso XXVII e XXVIII).

Alternativa E (incorreta): pelo contrário, há previsão específica quanto à impossibilidade de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos (art. 7º, XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;).

Gabarito: (C).

23.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

A Constituição Federal do Brasil relaciona em seu artigo 7º um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles

(A) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até sete anos de idade em creches e pré-escolas.

(B) seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário.

(C) repouso semanal obrigatório aos sábados ou domingos com remuneração dobrada.

(D) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável.

(E) aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade para o homem e sessenta e cinco para a mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Comentários:

Assertiva (B), que é a única alternativa correta.



CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

(...)

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

(...)

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

(...)

XXIV - aposentadoria;

Gabarito: (B).

24.FCC/TRT5 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

O artigo 7º da Constituição Federal elenca um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que visam à melhoria da sua condição social, dentre os quais tem-se

(A) a proteção em face da automação, na forma da lei.

(B) a possibilidade de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual.

(C) a distinção entre os direitos do trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso.

(D) o direito de participação na CIPA da empresa, aposentado, desde que filiado ao sindicato.

(E) a permissão de trabalho insalubre ao menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Comentários:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

O dispositivo é uma previsão constitucional de proteção dos trabalhadores contra inovações tecnológicas, que por vezes reduzem a demanda por mão de obra em consequência da utilização de máquinas que eliminem postos de trabalho.

As demais alternativas distorceram outros incisos do artigo 7º, como se verifica abaixo:



CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Por fim, a alternativa (D) tratou de assunto não encontrado no art. 7º.

Gabarito: (A).

25.FCC/TRT1 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Constitui direito do trabalhador, de acordo com a Constituição Federal, art. 7, inciso XIII, a duração do trabalho normal NÃO superior a

(A) oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

(B) oito horas diárias e quarenta semanais.

(C) oito horas diárias e quarenta e oito semanais.

(D) seis horas diárias e trinta semanais.

(E) seis horas diárias e trinta e seis semanais.

Comentários:

Conforme art. 7º, XII, da CF/88:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

A duração normal da jornada de trabalho é de 08 horas, e do módulo semanal de trabalho 44 horas (seria o caso, por exemplo, de jornadas de 08 horas de segundas-feiras a sextas-feiras e 04 horas aos sábados).

Gabarito: (A).

26.FCC/TRT1 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013



Em relação às limitações de idade para o trabalho, é correto afirmar que há proibição de

- (A) trabalho penoso aos menores de dezesseis anos.
- (B) trabalho na condição de aprendiz após os dezoito anos.
- (C) qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz, aos menores de dezesseis anos.
- (D) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de dezoito anos.
- (E) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de vinte e um anos.

Comentários:

De acordo com a seguinte previsão constitucional:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Gabarito: (D).

27.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Em relação às normas coletivas de trabalho, é correto afirmar:

- (A) Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou das empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho.
- (B) Acordo Coletivo de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
- (C) O processo de prorrogação de Convenção ou Acordo será automático, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário da Assembleia Geral dos sindicatos convenientes.
- (D) Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a quatro anos.
- (E) Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

Comentários:

Alternativa (E), que utilizou a redação do artigo 616 da CLT:

CLT, art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.



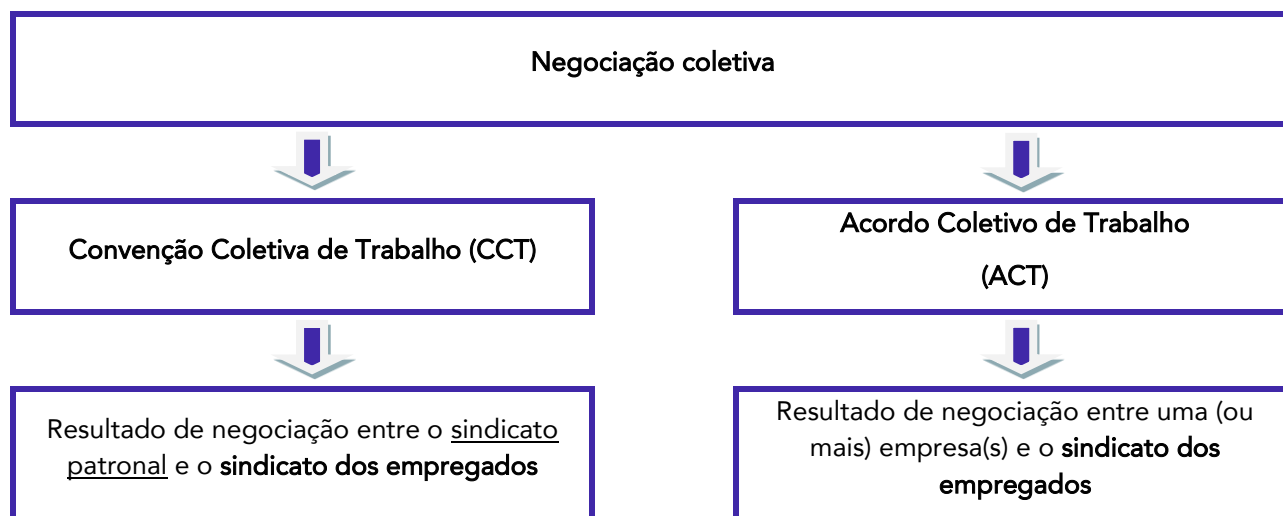
Apesar do disposto no artigo, que busca envolver os entes sindicais na negociação juscoletiva, a CF/88 prevê o dissídio² como forma de resolver impasse.

As alternativas (A) e (B), incorretas, inverteram os conceitos de convenção e acordo coletivo de trabalho:

CLT, art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

Assim, temos:



Nas alternativas (C) e (D), também incorretas, distorceram-se as regras quanto à prorrogação e validade dos diplomas coletivos (CCT e ACT):

CLT, art. 615 - O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612.

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho **superior a dois anos**, sendo vedada a ultratividade.

² CF/88, art. 114, § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.



Gabarito: (E).

28.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, elenca uma série de direitos trabalhistas, EXCETO

(A) a proteção em face da automação, na forma da lei.

(B) o reajuste anual dos salários por índice nunca inferior ao dos rendimentos da caderneta de poupança.

(C) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

(D) a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

(E) a licença paternidade, nos termos fixados em lei.

Comentários:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

(...)

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

(...)

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

(...)

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Gabarito: (B).

29.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2011



Considera-se menor, para os efeitos de proteção ao trabalho do menor previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalhador de

- (A) quatorze até dezoito anos.
- (B) dezesseis até dezoito anos.
- (C) quatorze até dezesseis anos.
- (D) doze até dezoito anos.
- (E) doze até dezesseis anos.

Comentários:

O gabarito da questão é a **alternativa (A)**.

Antes de completar quatorze anos não há possibilidade de menores exercerem atividades laborais. Quando o menor completa quatorze anos, pode trabalhar como aprendiz.

Seguem os dispositivos da CLT e da CF/88 aplicáveis:

CLT, art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.

CF/88, art. 7º, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Gabarito: (A).

30.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2009

O adolescente pode trabalhar

- (A) em qualquer atividade lícita, a partir dos 18 anos de idade.*
- (B) em qualquer atividade lícita, a partir dos 13 anos de idade, desde que autorizado pelo Ministério Público do Trabalho.*
- (C) como aprendiz, desde que autorizado pelos pais, a partir de 13 anos de idade.*
- (D) em atividades insalubres e perigosas, desde que autorizados pelos pais, a partir de 16 anos de idade.*
- (E) em quaisquer atividades, desde que autorizado pelos pais, a partir dos 15 anos de idade.*

Comentários:

O gabarito da questão é a **alternativa (A)**, lembrando-se das limitações comentadas na questão anterior quanto ao trabalho de menores de 18 anos.

Gabarito: (A).

31.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2006



É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

Comentários:

É obrigatória a participação do sindicato obreiro nas negociações coletivas. O que pode ou não ocorrer é a participação do sindicato patronal (diferenciação entre convenção coletiva e acordo coletivo).

Gabarito: Alternativa incorreta.

Renúncia e Transação

32.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Trata-se de uma hipótese de renúncia INVÁLIDA:

(A) Josiel, advogado de larga experiência profissional, é contratado para trabalhar com pessoalidade, subordinação e continuidade no departamento jurídico da empresa Indústrias Pantaneiras S/A, recebendo remuneração mensal fixa, mas se recusa a ser registrado como empregado, afirmando que tem conhecimento suficiente para exercer sua autonomia de vontade, escolhendo o regime jurídico de sua contratação.

(B) Augusto, imediatamente após retornar de afastamento médico decorrente de acidente do trabalho sofrido, com a cessação do benefício previdenciário, pede demissão e, perante o sindicato que o representa, assina documento renunciando à estabilidade no emprego de que era detentor.

(C) Euzébio, dirigente de sindicato com base territorial em Cuiabá – MT, solicita ao empregador transferência para Palmas – TO. A solicitação da transferência corresponde, nos termos da lei, a uma renúncia tácita à estabilidade do qual era detentor.

(D) Na empresa Fortes & Fortes Indústrias Metalúrgicas Ltda. existem dois regulamentos empresariais em vigor. Ronaldo, empregado da empresa há quinze anos, opta por aderir ao regulamento mais novo, renunciando às regras do sistema do outro.

(E) Não havendo previsão contratual ou legal expressa, a opção de Edmundo, funcionário público, pelo regime trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário.

Comentários:

A alternativa (A), trata de renúncia inválida, pois o registro do empregado (com a consequente assinatura da sua CTPS) é absolutamente indisponível, até mesmo em decorrência do art. 444 da CLT.

Todas as demais alternativas representam hipóteses válidas de renúncia trabalhista.

Gabarito: (A).

33.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Considere:



I. Inobstante o princípio basilar do Direito Individual do Trabalho no tocante à indisponibilidade dos direitos trabalhistas, não há impedimento na supressão de direitos trabalhistas em face do exercício, pelo devedor trabalhista, da arguição da prescrição ou em face do não exercício, pelo credor trabalhista, de prerrogativa legal, como no caso da decadência.

II. A renúncia e a transação são exemplos de supressão de direitos trabalhistas, operadas pelos titulares de seus direitos, sendo a renúncia ato unilateral da parte e a transação ato bilateral, pelo qual se acertam direitos e obrigações entre as partes acordantes, mediante concessões recíprocas.

III. Mesmo sendo titular de um direito indisponível, o trabalhador não pode dispor de todos os seus direitos trabalhistas, que estão acobertados pela indisponibilidade absoluta, como é o caso do direito ao registro em CTPS, ao salário mínimo e à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Comentários:

Letra (A), já que todas as alternativas estão corretas.

Apesar da redação rebuscada, a **assertiva I** está correta e não exige profundos conhecimentos. O primeiro desafio é compreender o que está escrito.

De fato, via de regra, os direitos trabalhistas são indisponíveis. Entretanto, admite-se a ocorrência de prescrição e de decadência no âmbito do Direito do Trabalho, mesmo sendo institutos em desfavor do empregado. Ou seja, quando uma verba que era devida ao empregado prescreve, por exemplo, o empregador não será mais obrigado a pagá-la, de modo que pode-se dizer que o empregado foi prejudicado, mas que não houve qualquer ofensa aos princípios trabalhistas.

Em outras palavras, o enunciado afirma que prescrição e decadência geram supressão de direitos laborais, sem afrontar o princípio da indisponibilidade que caracteriza o Direito Individual do Trabalho.

A **assertiva II** traz as definições de renúncia e transação segundo Godinho³:

Renúncia	Transação
Ato unilateral da parte, através do qual ela se despoja de um direito de que é	Ato bilateral (ou plurilateral), pelo qual se acertam direitos e obrigações entre as partes acordantes, mediante concessões

³ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 209-210.



titular, sem correspondente concessão pela parte beneficiada da renúncia.

recíprocas (despojamento recíproco), envolvendo questões fáticas ou jurídicas duvidosas (*res dubia*).

A **assertiva III** está igualmente correta, pois traz direitos que não podem ser renunciados pelo trabalhador (direitos dos quais ele não pode dispor).

Gabarito: (A).

34.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2011

Com relação a renúncia em matéria trabalhista, é correto afirmar:

- (A) A renúncia a direitos futuros é, em regra, inadmissível, sendo proibido pelo TST, inclusive, a pré-contratação de horas extras pelos bancários quando da sua admissão.
- (B) Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles não tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.
- (C) O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado, sendo que o pedido de dispensa de cumprimento sempre exime o empregador de pagar o respectivo valor.
- (D) Trata-se de uma relação jurídica em que as partes fazem concessões recíprocas, nascendo daí o direito de ação.
- (E) No curso do contrato trabalhista a renúncia é inadmissível em qualquer hipótese, obedecendo-se ao princípio da proteção, bem como a relação de hipossuficiência existente.

Comentários:

A questão foi construída basicamente sobre a jurisprudência do TST. Vamos lá!

A **alternativa (A)** está correta porque, de fato, é regra que não se admita a renúncia de direitos por parte do trabalhador.

Acerca da “renúncia a direitos futuros”, como citado na questão, o plano de fundo é a Súmula 199, que veda expressamente a pré-contratação de horas extraordinárias:

SUM-199 BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS

I - A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

Quanto à **alternativa (B)**, também incorreta, caso haja dois regulamentos na empresa (que dispõe sobre regras, direitos e obrigações no âmbito empresarial) e o empregado opte por um deles, a jurisprudência do TST entende que esta opção representa **renúncia** ao outro por parte do empregado:

SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (...)



II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.

A **alternativa (C)**, por sua vez, atrita com a Súmula 276, que não admite renúncia de aviso prévio por parte do empregado:

SUM-276 AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

Já a **alternativa (D)** tratou de transação, e não de renúncia (ela mencionou “concessões recíprocas”, o que caracteriza a transação). Relembrando as respectivas conceituações:

Renúncia	Transação
Ato unilateral da parte, através do qual ela se despoja de um direito de que é titular, sem correspondente concessão pela parte beneficiada da renúncia.	Ato bilateral (ou plurilateral), pelo qual se acertam direitos e obrigações entre as partes acordantes, mediante concessões recíprocas (despojamento recíproco), envolvendo questões fáticas ou jurídicas duvidosas (<i>res dubia</i>).

Por fim, a **alternativa (E)** generalizou a impossibilidade da renúncia. De fato, a regra geral é que não se admite a renúncia, mas existem casos isolados em que a mesma é admitida.

O exemplo comum do cabimento de renúncia é a previsão legal de **renúncia** à estabilidade decenal e opção pelo FGTS, como previsto na Lei 8.036/91:

Lei 8.036/90, art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos termos do Capítulo V do Título IV da CLT. (..)

§ 4º Os trabalhadores poderão a qualquer momento optar pelo FGTS com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou à data de sua admissão, quando posterior àquela.

Nesta linha, é **incorreto** afirmar que a renúncia é “inadmissível em qualquer hipótese”, como a questão sugeriu.

Gabarito: (A).



LISTA DE QUESTÕES

Princípios do Direito do Trabalho

1. FCC/TRT-RN – Analista Administrativo - 2023

Considerando que o Direito do Trabalho é um ramo jurídico autônomo, evidente que possui princípios próprios diferentes dos que inspiram os outros ramos da ciência jurídica. Nesse contexto, sobre os princípios do Direito do Trabalho,

(A) o princípio protetor abrange três facetas distintas: boa fé objetiva, primazia da realidade e irrenunciabilidade, todas integrando o conceito amplo de proteção ao trabalhador e não sendo aplicáveis ao empregador.

(B) o princípio da irrenunciabilidade decorre do pacta sunt servanda e visa dar segurança jurídica contratual, impedindo renúncia de direitos e de garantias decorrentes do contrato de trabalho por qualquer das partes.

(C) a regra da norma mais favorável, decorrente do princípio protetor, tem aplicação ampla e geral no âmbito do Direito do Trabalho, não havendo exceções admitidas em relação à mesma.

(D) o princípio da primazia da realidade deve ser aplicado a ambas as partes do contrato de trabalho, e não apenas aos trabalhadores.

(E) o princípio da continuidade da relação de emprego impõe que se busque a conservação da fonte de trabalho, visando a manutenção do sustento do trabalhador e da sua família, sendo fundamento para a vedação das rescisões imotivadas do contrato de trabalho.

2. FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

Invocando a regra da condição mais benéfica ao empregado, que se insere no princípio da proteção peculiar ao Direito do Trabalho, é correto afirmar:

(A) Havendo conflito entre duas normas jurídicas, prevalece a mais favorável ao empregado.

(B) Havendo dúvida quanto ao alcance da norma tutelar, julga-se a favor do empregado.

(C) As normas legais não prevalecem diante de normas instituídas por convenção ou acordo coletivo, por terem estas destinação mais específica.

(D) A supressão de direitos trabalhistas instituídos por regulamento de empresa só alcança os empregados admitidos posteriormente.

(E) As condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecem sobre as estipuladas em acordo.

3. FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de reclamação trabalhista utilizando o ditame segundo o qual, ainda que haja mudanças vertiginosas no aspecto de propriedade ou de alteração da estrutura jurídica da empresa, não pode haver afetação quanto ao contrato de trabalho já estabelecido. Tal valor está previsto no princípio de Direito do Trabalho denominado



- (A) razoabilidade.
- (B) disponibilidade subjetiva.
- (C) responsabilidade solidária do empregador.
- (D) asserção empresarial negativa.
- (E) continuidade da relação de emprego.

4. FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

No estudo da Teoria Geral do Direito do Trabalho é correto afirmar que na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho dispor sobre norma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, porém com determinação de multa com valor superior em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da

- (A) primazia da realidade.
- (B) boa fé contratual objetiva.
- (C) intangibilidade contratual objetiva.
- (D) aplicação da norma mais favorável.
- (E) leal contraprestação.

5. FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Considere:

- I. A obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador.
- II. A descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalhador sob sistema de cooperativa, desde que presentes os requisitos fático-jurídicos da relação empregatícia.
- III. As cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento.

Os itens I, II e III correspondem, respectivamente, aos princípios do Direito do Trabalho:

- (A) continuidade da relação de emprego; irrenunciabilidade; razoabilidade.
- (B) razoabilidade; primazia da realidade; intangibilidade salarial.
- (C) continuidade da relação de emprego; primazia da realidade; condição mais benéfica.
- (D) primazia da realidade; condição mais benéfica; instrumentalidade das formas.
- (E) irrenunciabilidade; continuidade da relação de emprego; prevalência do negociado sobre o legislado.

6. FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho, em contraponto à soberania da vontade contratual das partes que prevalece no Direito Civil, é tida como



instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego, é expressão do princípio da

- (A) autonomia privada coletiva.
- (B) condição mais benéfica.
- (C) primazia da realidade.
- (D) imperatividade das normas trabalhistas.
- (E) prevalência do negociado em face do legislado.

7. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

O Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula de Jurisprudência de nº 212, segundo a qual o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois determinado princípio do Direito do Trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o da

- (A) indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
- (B) continuidade da relação de emprego.
- (C) flexibilização das normas trabalhistas.
- (D) intangibilidade salarial.
- (E) primazia da realidade.

8. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2016

A relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ou seja, em matéria trabalhista, importa o que ocorre na prática mais do que as partes pactuaram, em forma mais ou menos expressa, ou o que se insere em documentos, formulários e instrumentos de contrato. Tal enunciado corresponde ao princípio específico do Direito do Trabalho:

- (A) Condição mais benéfica.
- (B) Primazia da realidade.
- (C) Intangibilidade contratual lesiva.
- (D) Busca do pleno emprego.
- (E) Continuidade da relação de emprego.

9. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Acerca dos princípios e das fontes do direito do trabalho, assinale a opção correta.

- (A) A aplicação do in dubio pro operario decorre do princípio da proteção.
- (B) As fontes formais correspondem aos fatores sociais que levam o legislador a codificar expressamente as normas jurídicas.



- (C) Dado o princípio da realidade expressa, deve-se reconhecer apenas o que está demonstrado documentalmente nos autos processuais.
- (D) Em decorrência do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, o empregador não pode interferir nos direitos dos seus empregados, salvo se expressamente acordado entre as partes.
- (E) O princípio da razoabilidade não se aplica ao direito do trabalho.

10. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Em relação aos princípios e às fontes do direito do trabalho, assinale a opção correta.

- (A) Em virtude do princípio da boa-fé, via de regra, o trabalhador pode renunciar a seu direito de férias, se assim preferir.
- (B) Na falta de disposições legais ou contratuais, a justiça do trabalho ou as autoridades administrativas poderão decidir o caso de acordo com os usos e costumes, que são fontes do direito do trabalho.
- (C) Por conter regras específicas acerca da maioria dos institutos trabalhistas, na análise de um caso concreto, a Consolidação das Leis do Trabalho pode se sobrepor aos dispositivos constantes da Constituição Federal de 1988 (CF).
- (D) A sentença normativa é fonte do direito do trabalho, mas não o são os atos normativos do Poder Executivo.
- (E) Os princípios gerais de direito não são aplicados na interpretação das normas do direito do trabalho, ainda que subsidiariamente.

11. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Os princípios atuam na ciência jurídica na fase de construção da regra jurídica, em sua interpretação ou na integração de normas jurídicas. Em relação aos princípios peculiares do Direito do trabalho,

- (A) a razoabilidade é um princípio que confere segurança jurídica aos atos jurídicos ao dispor que o formalismo documental deve prevalecer sobre a realidade dos fatos.
- (B) é possível ao trabalhador renunciar direitos trabalhistas previstos em legislação própria, como por exemplo, o intervalo intrajornada para refeição e descanso, objetivando a manutenção do emprego.
- (C) em decorrência do princípio tutelar é autorizada a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador independentemente de sua posição na escala hierárquica das normas jurídicas.
- (D) o encargo de provar o término do contrato de trabalho é do trabalhador, mesmo que tenha sido negada a prestação dos serviços e o despedimento, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego.
- (E) o princípio da irredutibilidade salarial é absoluto, portanto não comporta exceções, ainda que sob a tutela de entidade sindical profissional.

12. FCC/TRT5 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013



O Direito do Trabalho possui princípios próprios que norteiam a sua aplicação. Assim, o postulado informando que na matéria trabalhista importa mais o que ocorre na prática do que o que está inserido em documentos é conhecido como princípio da

- (A) intangibilidade contratual.
- (B) primazia da realidade.
- (C) continuidade da relação de emprego.
- (D) integralidade salarial.
- (E) flexibilização.

13.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2012

O Juiz do Trabalho pode privilegiar a situação de fato que ocorre na prática, devidamente comprova a, em detrimento dos documentos ou do rótulo conferido à relação de direito material. Tal assertiva, no Direito do Trabalho, refere-se ao princípio da

- (A) irrenunciabilidade.
- (B) intangibilidade salarial.
- (C) continuidade.
- (D) primazia da realidade.
- (E) proteção.

14.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2011

O princípio que faz prevalecer a restrição à autonomia da vontade no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes no ajuste das condições contratuais, é, especificamente, o princípio

- (A) da condição mais benéfica.
- (B) da imperatividade das normas trabalhistas.
- (C) da primazia da realidade sobre a forma.
- (D) da continuidade da relação de emprego.
- (E) do in dubio pro operatio.



GABARITO



GABARITO

1. D
2. D
3. E
4. D
5. C
6. D
7. B

8. B
9. A
10. B
11. C
12. B
13. D
14. B



LISTA DE QUESTÕES

Fontes do Direito do Trabalho

1. FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Conforme previsão legal, o juiz do trabalho, ao analisar uma convenção coletiva de trabalho juntada no processo para embasar determinado pedido formulado pelo reclamante, deverá se pautar pelo princípio de

- (A) intocabilidade da autonomia da vontade coletiva.
- (B) intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
- (C) observância irrestrita dos princípios que regem o Direito do Trabalho.
- (D) respeito às normas de direito comum, desde que não colidam com princípios do direito laboral.
- (E) salvaguarda dos interesses do trabalhador hipossuficiente.

2. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Acerca das fontes do Direito do Trabalho, considere:

I. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, apenas pela jurisprudência, por analogia, por equidade, pelo direito comparado e outros princípios e normas gerais de direito, admitindo-se, excepcionalmente, que um interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

II. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.

III. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho, além de analisar a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), poderá anular cláusulas coletivas com base em juízos de valor sobre o pactuado, balizando sua atuação pelo princípio da intervenção adequada na autonomia da vontade coletiva.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) II e III.



(D) I e III.

(E) I e II.

3. FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

No Direito do Trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, os costumes e a Convenção Coletiva de Trabalho são classificados, respectivamente, como fontes:

(A) formal autônoma, material heterônima e formal autônoma.

(B) material autônoma, formal heterônima e formal autônoma.

(C) formal autônoma, material heterônima e material heterônima.

(D) material heterônima, formal autônoma e material heterônima.

(E) formal heterônima, formal autônoma e formal autônoma.

4. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho elenca algumas fontes subsidiárias ou supletivas do Direito do trabalho, NÃO se incluindo

(A) direito comparado.

(B) jurisprudência.

(C) analogia.

(D) usos e costumes.

(E) convenção coletiva de trabalho.

5. FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A doutrina dominante classifica como fontes formais autônomas do Direito do Trabalho:

(A) a Constituição Federal e as Medidas Provisórias.

(B) as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

(C) os fatos sociais e políticos que contribuíram para formação e a substância das normas jurídicas trabalhistas.

(D) os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho.

(E) as greves de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho.

6. FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

O termo “fonte do direito” é empregado metaforicamente no sentido de origem primária do direito ou fundamento de validade da ordem jurídica. No Direito do Trabalho, o estudo das fontes é de relevada importância, subdividindo-se em algumas modalidades. Assim sendo, considera-se fonte formal heterônoma do Direito do Trabalho:



- (A) As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias profissional e econômica.
- (B) Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato da categoria profissional.
- (C) As greves de trabalhadores por reajuste salarial de toda a categoria.
- (D) Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas juslaborais.
- (E) A sentença normativa proferida em dissídio coletivo.

7. FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Considere:

- I. As convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho são exemplos de fontes formais autônomas do Direito do Trabalho.
- II. A legislação trabalhista faz referência aos costumes como fonte integradora do Direito do Trabalho.
- III. A jurisprudência não é considerada fonte formal de Direito do Trabalho, uma vez que não há previsão legal para sua utilização, bem como se refere apenas a casos concretos e específicos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

8. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Em sentido genérico, 'fontes do direito' consubstancia a expressão metafórica para designar a origem das normas jurídicas. Na Teoria Geral do Direito do Trabalho, são consideradas fontes formais autônomas:

- (A) fatores econômicos e geopolíticos.
- (B) fatores sociais e religiosos.
- (C) Constituição Federal e leis complementares.
- (D) medidas provisórias e jurisprudência.
- (E) acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho.

9. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015



A sentença normativa é a decisão proferida por um Tribunal do Trabalho em um dissídio coletivo, estabelecendo uma regra geral, abstrata e impessoal que vai reger as relações entre trabalhadores e empregadores de uma determinada categoria, sendo classificada no Direito do Trabalho como

- (A) fonte material heterônoma.
- (B) fonte formal autônoma.
- (C) regra de hermenêutica e não fonte do direito.
- (D) fonte formal heterônoma.
- (E) fonte material profissional.

10. FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

No tocante as fontes do Direito do Trabalho considere:

- I. As fontes formais traduzem a exteriorização dos fatos por meio da regra jurídica.
- II. São fontes formais do Direito do Trabalho as portarias ministeriais e a Constituição Federal brasileira.
- III. A sentença normativa e as leis são fontes materiais autônomas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) III.
- (E) II.

11. FCC/TRT15 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

No tocante às fontes do Direito, considere:

- I. Fontes formais são as formas de exteriorização do direito, como por exemplo, as leis e costumes.
- II. A sentença normativa é uma fonte heterônoma do Direito do Trabalho, assim como regulamento unilateral de empresa.
- III. A Convenção Coletiva de Trabalho, quanto à origem, classifica-se como uma fonte estatal.
- IV. A Convenção Coletiva de Trabalho, quanto à vontade das partes, classifica-se como imperativa.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.



- (D) I e II.
- (E) II e IV.

12. FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2013

Em relação aos princípios e fontes do Direito do Trabalho, é INCORRETO afirmar que

- (A) a analogia, os usos e costumes não são considerados fontes do direito do trabalho, por falta de previsão legal.
- (B) o princípio da primazia da realidade prevê a importância dos fatos em detrimento de informações contidas nos documentos.
- (C) o direito do trabalho se orienta pelo princípio da continuidade da relação de emprego.
- (D) o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho são fontes formais do direito do trabalho.
- (E) a Consolidação das Leis do Trabalho prevê que a jurisprudência é fonte subsidiária do Direito do Trabalho.

13. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Assinale a opção correta no que diz respeito aos princípios e fontes do direito do trabalho.

- (A) Aplica-se o princípio da primazia da realidade à hipótese de admissão de trabalhador em emprego público sem concurso.
- (B) As convenções coletivas de trabalho, embora sejam consideradas fontes do direito do trabalho, vinculam apenas os empregados sindicalizados, e não toda a categoria.
- (C) A CLT proíbe expressamente que o direito comum seja fonte subsidiária do direito do trabalho, por incompatibilidade com os princípios fundamentais deste.
- (D) De acordo com entendimento do TST, com fundamento no princípio da proteção, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.

14. FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2013

No estudo das fontes e princípios do Direito do Trabalho,

- (A) a CLT relaciona expressamente a jurisprudência como fonte supletiva, a ser utilizada pelas autoridades administrativas e pela Justiça do Trabalho em caso de omissão da norma positivada.
- (B) o direito comum será fonte primária e concorrente com o direito do trabalho quando houver alguma omissão da legislação trabalhista, conforme norma expressa da CLT.
- (C) a sentença normativa não é considerada fonte formal do direito do trabalho porque é produzida em dissídio coletivo e atinge apenas as categorias envolvidas no conflito.
- (D) o princípio da aplicação da norma mais favorável aplica-se no direito do trabalho para garantia dos empregos, razão pela qual, independente de sua posição hierárquica, deve ser aplicada a norma mais conveniente aos interesses da empresa.



(E) o princípio da primazia da realidade do direito do trabalho estabelece que os aspectos formais prevalecem sobre a realidade, ou seja, a verdade formal se sobrepõe à verdade real.

15. FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

A doutrina clássica conceitua os princípios como sendo “proposições que se colocam na base de uma ciência, informando-a”. Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que o Direito Individual do Trabalho adota como regra o princípio da

- (A) norma mais favorável ao trabalhador.
- (B) imperatividade das normas trabalhistas.
- (C) intangibilidade salarial.
- (D) disponibilidade dos direitos trabalhistas.
- (E) continuidade da relação de emprego.

16. FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2011

Maria, estudante de direito, está discutindo com o seu colega de classe, Denis, a respeito das Fontes do Direito do Trabalho. Para sanar a discussão, indagaram ao professor da turma sobre as fontes autônomas e heterônomas. O professor respondeu que as Convenções Coletivas de Trabalho, as Sentenças Normativas e os Acordos Coletivos são fontes

- (A) autônomas.
- (B) heterônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente
- (C) autônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente.
- (D) autônomas, heterônomas e autônomas, respectivamente.
- (E) heterônomas.



GABARITO



GABARITO

1. B
2. B
3. E
4. E
5. D
6. E
7. A
8. E

9. D
10. A
11. D
12. A
13. D
14. A
15. D
16. D



LISTA DE QUESTÕES

Direitos Constitucionais dos Trabalhadores

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com a Constituição Federal de 1988 e com as disposições legais que preveem regras de proteção ao salário,

A) é garantida a irredutibilidade salarial, sendo vedada qualquer redução salarial do empregado ainda que disposta em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

B) é possível a redução salarial a qualquer momento da vigência do contrato de trabalho, mas desde que seja apresentada justificativa prévia pelo empregador.

C) é garantida a irredutibilidade salarial, sendo, porém, admitida sua redução por comum acordo entre empregado e empregador, desde que o empregado tenha diploma de nível superior.

D) é garantida a irredutibilidade salarial, admitida, entretanto, a redução salarial caso seja prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

E) é permitida a redução salarial no decorrer do contrato de trabalho mediante acordo individual firmado entre empregado e empregador, desde que o empregado receba salário igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social.

2. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

A Constituição Federal de 1988 assegura aos trabalhadores domésticos diversos direitos, dentre os quais

(A) proteção em face da automação, na forma da lei, e ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

(B) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.

(C) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(D) garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.

(E) proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos e jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

3. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025



A Constituição Federal de 1988, em seu Título II, que prevê os direitos e garantias fundamentais, indicou, de forma exemplificativa, direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais

- (A) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, em caso de dolo ou culpa.
- (B) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador temporário.
- (C) adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, excluídas as atividades penosas.
- (D) salário-família para seus dependentes.
- (E) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

4. FCC/TRT - SE - 2024

A Constituição Federal de 1988 prevê, dentre outros direitos sociais previstos em seu artigo 7º, que os trabalhadores urbanos e rurais têm o direito

- (A) à participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração, e, em regra, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
- (B) à irredutibilidade do salário, vedada qualquer disposição a respeito em convenção ou acordo coletivo.
- (C) ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- (D) à jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- (E) à assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 7 anos de idade em creches e pré-escolas.

5. FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Mirtes foi contratada como empregada doméstica para prestar serviços de acompanhante de idoso, de segunda a sábado. Na residência do seu empregador há um tanque de óleo diesel para fazer funcionar um gerador que alimenta o aparelho que o idoso necessita, em caso de faltar energia elétrica. Nessa condição, com base no que prevê a Constituição Federal de 1988, Mirtes

- (A) poderá vir a perceber adicional de insalubridade em grau médio, à base de 25% do salário mínimo, após laudo pericial que ateste a agressividade do ambiente.
- (B) deverá perceber o competente adicional de periculosidade, no percentual de 30% do seu salário básico.
- (C) deverá perceber o competente adicional de periculosidade, no percentual de 30% da sua remuneração, composta pelo salário acrescido de outras verbas salariais.



(D) poderá vir a perceber adicional de insalubridade em grau médio, à base de 30% do salário mínimo, após laudo pericial que ateste a agressividade do ambiente.

(E) não fará jus ao adicional de periculosidade, em face de ser trabalhadora doméstica.

6. FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

A doutrina considera como uma das inovações marcantes da Constituição Federal do Brasil de 1988 em relação às anteriores a previsão no seu artigo 7º de um rol de direitos dos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição social, dentre os quais:

(A) prazo prescricional trintenário para reclamação de FGTS; seguro-desemprego para situações gerais de desemprego.

(B) prevalência do negociado sobre o legislado; piso salarial desvinculado da extensão e da complexidade do trabalho.

(C) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; proteção em face da automação, na forma da lei.

(D) liberdade sindical mitigada; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, como excludente da indenização a que este estaria obrigado, quando incorresse em dolo ou culpa.

(E) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso desde que sindicalizado; possibilidade de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

7. FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente uma série de disposições normativas trabalhistas que, segundo a doutrina, pode ser considerada como patamar mínimo civilizatório do trabalhador. Entre outros direitos trabalhistas, a Constituição Federal de 1988 prevê, expressamente, o direito

(A) ao intervalo intrajornada e interjornada.

(B) ao adicional de sobreaviso e de prontidão e a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

(C) ao adicional de horas extras e observância da proporcionalidade para contratação de empregado estrangeiro.

(D) ao seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou não, e gozo de intervalo para refeição e descanso na forma da lei.

(E) à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, conforme previsão legal.

8. FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016



Dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais inseridos no artigo 7º da Constituição Federal do Brasil de 1988, com objetivo de garantir e aprimorar a sua condição social, está

- (A) a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até sete anos de idade em creches e pré-escolas.
- (B) o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.
- (C) o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos, salvo determinação diversa ajustada em convenção coletiva de trabalho em razão da especificidade da atividade.
- (D) a participação nos lucros, ou resultados, vinculada a remuneração e, obrigatoriamente, na gestão das empresas com mais de duzentos empregados.
- (E) a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesesseis e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

9. FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

O artigo 7º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando a garantia e o aprimoramento da sua condição social, inserindo princípios do Direito do Trabalho, mesmo que de forma implícita, como por exemplo,

- (A) primazia da realidade; intangibilidade salarial; razoabilidade.
- (B) boa fé contratual; primazia da realidade; irredutibilidade salarial.
- (C) irredutibilidade salarial; igualdade salarial; intangibilidade salarial.
- (D) alteridade; continuidade da relação de emprego; princípio da despersonalização do empregador.
- (E) continuidade da relação de emprego; pacta sunt servanda; proteção à criança e ao adolescente.

10. FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5/10/1988 apresenta em seu artigo 7º um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre os quais está inserido:

- (A) O seguro desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário.
- (B) A proteção em face da automação, na forma da lei.
- (C) A irredutibilidade do salário, mesmo por força de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
- (D) O repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos.
- (E) O estabelecimento, por força de lei, de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

11. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Com base no disposto na CF, assinale a opção correta em relação aos direitos trabalhistas.



- (A) Admite-se o trabalho formal de menores de dezesseis anos de idade na condição de aprendiz.
- (B) Depende de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.
- (C) É assegurado ao empregado o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.
- (D) O período do aviso prévio é sempre de trinta dias, cessando-se no dia do comparecimento do empregado ao seu respectivo sindicato.
- (E) O trabalhador rural não pode ser beneficiário do seguro-desemprego.

12. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Assinale a opção correta de acordo com a CF.

- (A) O seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador rural somente será devido ao empregado nos casos em que o empregador estiver obrigado ao pagamento de indenização por ter incorrido em dolo ou culpa.
- (B) Por meio de negociação coletiva pode-se alterar a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.
- (C) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos de idade e de qualquer trabalho a menores de dezessete anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de dezesseis anos de idade.
- (D) Em virtude da complexidade, o trabalho intelectual necessariamente possui maior valor que o manual.
- (E) Conforme norma expressa na CF, os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício permanente e os dos trabalhadores avulsos são diferentes em virtude da situação peculiar de cada um.

13. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Considerando os direitos assegurados aos trabalhadores pela Constituição Federal, é correto afirmar:

- (A) O repouso semanal remunerado dos empregados rurais, em razão das peculiaridades do trabalho, deve ser necessariamente aos domingos.
- (B) O seguro contra acidentes do trabalho pago pelo empregador o isenta do pagamento de indenização a empregado que sofre o infortúnio.
- (C) A proteção ao mercado de trabalho da mulher é norma de aplicação imediata que, tendo em vista o princípio da igualdade estabelecido como garantia fundamental, não depende de regulamentação infraconstitucional.
- (D) A assistência gratuita em creches e pré-escolas é assegurada aos filhos e dependentes do empregado, desde o nascimento até dez anos de idade.



(E) A eleição de um representante dos trabalhadores com a finalidade, exclusiva de promover o entendimento direto com o empregador é assegurada nas empresas com mais de duzentos empregados.

14.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

A Constituição Federal do Brasil de 1988 inovou ao apresentar um rol de direitos constitucionais dos trabalhadores, inserindo no seu artigo 7º, dentre outros,

(A) o auxílio alimentação e a cesta básica.

(B) o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho.

(C) o habeas data para conhecimento de informações constantes de registros públicos do trabalhador.

(D) a pensão por morte e o seguro de vida.

(E) o direito exclusivo de utilização, publicação e exploração econômica de invenções do trabalhador.

15.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Ana trabalhou em uma residência como cozinheira de 5 de maio de 2013 a 6 de julho de 2014. No período indicado e na data da rescisão do contrato de trabalho, é devido à categoria profissional de Ana, podendo ser exigido seu cumprimento de imediato pela empregada, o direito a

(A) adicional noturno.

(B) jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho.

(C) FGTS obrigatório.

(D) seguro-desemprego obrigatório.

(E) auxílio-creche.

16.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

De acordo com a Constituição Federal de 1988, dentre os direitos sociais assegurados ao trabalhador, NÃO está a

(A) introdução do terço constitucional sobre as férias.

(B) proteção em face de automação, na forma da lei.

(C) criação dos turnos ininterruptos de revezamento com jornada especial de 6 horas diárias.

(D) criação de licença paternidade, de cinco dias.

(E) irredutibilidade do salário, independentemente de disposição em convenção ou acordo coletivo, salvo em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados.

17.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014



Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais foram inscritos no título da Constituição Federal dedicado a enunciar os direitos e garantias fundamentais. Tal posicionamento sugere, sob certa perspectiva, a qualificação desses direitos como direitos fundamentais da pessoa humana.

Nesse sentido, o constituinte acabou por estendê-los, em grande medida, a outras categorias de trabalhadores, a exemplo dos servidores públicos e dos trabalhadores domésticos. No caso dos servidores públicos, o texto constitucional determina a extensão, dentre outros, dos seguintes direitos:

(A) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento; proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos; e proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.

(B) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento; proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.

(C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

(D) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; proteção em face da automação; e salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

(E) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

18.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2014

É direito constitucional assegurado aos trabalhadores:

(A) Licença paternidade de quinze dias.

(B) Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

(C) Repouso semanal remunerado, concedido sempre aos domingos.

(D) Participação nos lucros, ou resultados, calculada sobre a remuneração do trabalhador.

(E) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

19.CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinale a opção correta.



- (A) O constituinte federal assegurou aos empregados domésticos, independentemente de condições estabelecidas em lei, que a remuneração do trabalho noturno seja superior à do diurno.
- (B) A remuneração do serviço extraordinário deverá ser cinquenta por cento superior à do normal, não podendo norma coletiva estabelecer percentual maior que o previsto constitucionalmente.
- (C) Embora a CF disponha que a duração do trabalho normal não deva superar oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, o TST admite a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho.
- (D) Segundo a CF, a relação de emprego é protegida contra a despedida sem justa causa, que ocorre quando o empregado pratica um ato faltoso que acarreta o rompimento do pacto de emprego.
- (E) O seguro-desemprego, direito trabalhista previsto na CF, tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, não se aplicando à despedida indireta.

20. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

São direitos expressamente garantidos pela CF aos trabalhadores urbanos e rurais:

- (A) distinção entre o trabalho técnico, manual e intelectual, aposentadoria e repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- (B) seguro-desemprego, irredutibilidade do salário, salvo exceção prevista em convenção ou acordo coletivo, e anotação do contrato de emprego na CTPS.
- (C) fundo de garantia do tempo de serviço, intervalo mínimo de uma hora para repouso durante a jornada de trabalho e décimo terceiro salário.
- (D) salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, licença-paternidade e coincidência do período de férias no trabalho com as férias escolares, se o trabalhador tiver menos de dezoito anos de idade.
- (E) proteção em face da automação, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário.

21. FCC/TRT18 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

A Constituição Federal do Brasil apresenta, no seu artigo 7º, uma relação de direitos dos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição social.

Dentre os direitos constitucionalmente previstos aos empregados domésticos, está

- (A) a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
- (B) o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- (C) a jornada de seis horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



- (D) o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
- (E) a proteção em face da automação, na forma da lei.

22.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Em relação aos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) há previsão apenas de direitos trabalhistas ao empregado urbano, não sendo contemplado o trabalhador rural cujos direitos estão previstos em lei específica.
- (B) não há previsão constitucional para direitos do trabalhador doméstico, cabendo à Consolidação das Leis do Trabalho regulamentá-los.
- (C) há igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- (D) não há qualquer previsão constitucional para a proteção do trabalhador em face da automação, bem como de seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador.
- (E) há previsão específica quanto à possibilidade de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

23.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

A Constituição Federal do Brasil relaciona em seu artigo 7º um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles

- (A) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até sete anos de idade em creches e pré-escolas.
- (B) seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário.
- (C) repouso semanal obrigatório aos sábados ou domingos com remuneração dobrada.
- (D) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável.
- (E) aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade para o homem e sessenta e cinco para a mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

24.FCC/TRT5 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

O artigo 7º da Constituição Federal elenca um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que visam à melhoria da sua condição social, dentre os quais tem-se

- (A) a proteção em face da automação, na forma da lei.
- (B) a possibilidade de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual.
- (C) a distinção entre os direitos do trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso.
- (D) o direito de participação na CIPA da empresa, aposentado, desde que filiado ao sindicato.



(E) a permissão de trabalho insalubre ao menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

25.FCC/TRT1 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Constitui direito do trabalhador, de acordo com a Constituição Federal, art. 7, inciso XIII, a duração do trabalho normal NÃO superior a

- (A) oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- (B) oito horas diárias e quarenta semanais.
- (C) oito horas diárias e quarenta e oito semanais.
- (D) seis horas diárias e trinta semanais.
- (E) seis horas diárias e trinta e seis semanais.

26.FCC/TRT1 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Em relação às limitações de idade para o trabalho, é correto afirmar que há proibição de

- (A) trabalho penoso aos menores de dezesseis anos.
- (B) trabalho na condição de aprendiz após os dezoito anos.
- (C) qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz, aos menores de dezesseis anos.
- (D) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de dezoito anos.
- (E) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de vinte e um anos.

▪ 27.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Em relação às normas coletivas de trabalho, é correto afirmar:

- (A) Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou das empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho.
- (B) Acordo Coletivo de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
- (C) O processo de prorrogação de Convenção ou Acordo será automático, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário da Assembleia Geral dos sindicatos convenientes.
- (D) Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a quatro anos.
- (E) Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

28.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, elenca uma série de direitos trabalhistas, EXCETO



- (A) a proteção em face da automação, na forma da lei.
- (B) o reajuste anual dos salários por índice nunca inferior ao dos rendimentos da caderneta de poupança.
- (C) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- (D) a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- (E) a licença paternidade, nos termos fixados em lei.

29.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2011

Considera-se menor, para os efeitos de proteção ao trabalho do menor previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalhador de

- (A) quatorze até dezoito anos.
- (B) dezesseis até dezoito anos.
- (C) quatorze até dezesseis anos.
- (D) doze até dezoito anos.
- (E) doze até dezesseis anos.

30.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2009

O adolescente pode trabalhar

- (A) em qualquer atividade lícita, a partir dos 18 anos de idade.*
- (B) em qualquer atividade lícita, a partir dos 13 anos de idade, desde que autorizado pelo Ministério Público do Trabalho.*
- (C) como aprendiz, desde que autorizado pelos pais, a partir de 13 anos de idade.*
- (D) em atividades insalubres e perigosas, desde que autorizados pelos pais, a partir de 16 anos de idade.*
- (E) em quaisquer atividades, desde que autorizado pelos pais, a partir dos 15 anos de idade.*

31.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2006

É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

Renúncia e Transação

32.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Trata-se de uma hipótese de renúncia INVÁLIDA:

- (A) Josiel, advogado de larga experiência profissional, é contratado para trabalhar com pessoalidade, subordinação e continuidade no departamento jurídico da empresa Indústrias



Pantaneiras S/A, recebendo remuneração mensal fixa, mas se recusa a ser registrado como empregado, afirmando que tem conhecimento suficiente para exercer sua autonomia de vontade, escolhendo o regime jurídico de sua contratação.

(B) Augusto, imediatamente após retornar de afastamento médico decorrente de acidente do trabalho sofrido, com a cessação do benefício previdenciário, pede demissão e, perante o sindicato que o representa, assina documento renunciando à estabilidade no emprego de que era detentor.

(C) Euzébio, dirigente de sindicato com base territorial em Cuiabá – MT, solicita ao empregador transferência para Palmas – TO. A solicitação da transferência corresponde, nos termos da lei, a uma renúncia tácita à estabilidade do qual era detentor.

(D) Na empresa Fortes & Fortes Indústrias Metalúrgicas Ltda. existem dois regulamentos empresariais em vigor. Ronaldo, empregado da empresa há quinze anos, opta por aderir ao regulamento mais novo, renunciando às regras do sistema do outro.

(E) Não havendo previsão contratual ou legal expressa, a opção de Edmundo, funcionário público, pelo regime trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário.

33.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Considere:

I. Inobstante o princípio basilar do Direito Individual do Trabalho no tocante à indisponibilidade dos direitos trabalhistas, não há impedimento na supressão de direitos trabalhistas em face do exercício, pelo devedor trabalhista, da arguição da prescrição ou em face do não exercício, pelo credor trabalhista, de prerrogativa legal, como no caso da decadência.

II. A renúncia e a transação são exemplos de supressão de direitos trabalhistas, operadas pelos titulares de seus direitos, sendo a renúncia ato unilateral da parte e a transação ato bilateral, pelo qual se acertam direitos e obrigações entre as partes acordantes, mediante concessões recíprocas.

III. Mesmo sendo titular de um direito indisponível, o trabalhador não pode dispor de todos os seus direitos trabalhistas, que estão acobertados pela indisponibilidade absoluta, como é o caso do direito ao registro em CTPS, ao salário mínimo e à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II, apenas.

(E) I, apenas.

34.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2011



Com relação a renúncia em matéria trabalhista, é correto afirmar:

- (A) A renúncia a direitos futuros é, em regra, inadmissível, sendo proibido pelo TST, inclusive, a pré-contratação de horas extras pelos bancários quando da sua admissão.
- (B) Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles não tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.
- (C) O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado, sendo que o pedido de dispensa de cumprimento sempre exime o empregador de pagar o respectivo valor.
- (D) Trata-se de uma relação jurídica em que as partes fazem concessões recíprocas, nascendo daí o direito de ação.
- (E) No curso do contrato trabalhista a renúncia é inadmissível em qualquer hipótese, obedecendo-se ao princípio da proteção, bem como a relação de hipossuficiência existente.



GABARITO



GABARITO

- | | |
|------|------|
| 1. D | 26.D |
| 2. D | 27.E |
| 3. A | 28.B |
| 4. C | 29.A |
| 5. E | 30.A |
| 6. C | 31.E |
| 7. E | 32.A |
| 8. B | 33.A |
| 9. C | 34.A |
| 10.B | |
| 11.A | |
| 12.B | |
| 13.E | |
| 14.B | |
| 15.B | |
| 16.E | |
| 17.E | |
| 18.B | |
| 19.C | |
| 20.E | |
| 21.A | |
| 22.C | |
| 23.B | |
| 24.A | |
| 25.A | |

